SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

2012/01 İÇ EMİR

Ankara – 2012

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM 3
REFAKAT MÜFETTİŞLERİNİN ÇALIŞMA USULLERİ 3
KOMİSYONLARIN GÖREV DAĞILIMI 4
PROJE GELİŞTİRME, REHBERLİK VE SÜREKLİ EĞİTİM KOMİSYONU 4
DENETİM PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE GÖREVLENDİRME KOMİSYONU . 4
PERSONEL KOMİSYONU 5
MEVZUAT VE BİLGİ EDİNME KOMİSYONU 5
İKİNCİ BÖLÜM 6
YILLIK ÇALIŞMA PLAN VE PROGRAMI 6
PROGRAM HARİCİ GÖREVLENDİRMELER 7
BAŞKAN ONAYI GEREKTİRMEYEN DENETİM FAALİYETLERİ 7
DEVREDİLECEK GÖREVLENDİRME YETKİSİ 8
MÜFETTİŞLERİN TURNE SÜRELERİ 8
TEFTİŞ VE DENETİM REHBERİ 9
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 10
RAPORLARIN DÜZENLENMESİNDE ŞEKLE İLİŞKİN HUSUSLAR 10
RAPORLARIN DÜZENLENMESİNDE İÇERİĞE İLİŞKİN HUSUSLAR 22
İŞ KAZASI İNCELEMELERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR 22
ASGARİ İŞÇİLİK İNCELMELERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR 23
RAPORLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 24
MÜFETTİŞ RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 29
RESMİ YAZILARLA İLGİLİ HUSUSLAR 31
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 35
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 35
AVANS ALIMLARI 35
HAKEDİŞ CETVELLERİNİN DÜZENLENMESİ 35
RAPOR İSTATİSTİK ÖZETİ 35
ÇALIŞMA CETVELİ 36
EKLER 43

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Sayı : B.13.2.SGK.0.14.00.00/ 5359635 19/03/2012
Konu : Uygulamada birliktelik sağlanması

İÇ EMİR
2012 / 01

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 17 nci maddesi ile Başkanlığımıza verilen görevlerin süratli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi ana hedefimizdir. Bu kapsamda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin (j) fıkrasında, "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak" hükmü öngörülmektedir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının iş ve işlemlerinde birlik ve standardın sağlanması diğer bazı unsurların yanı sıra, resmi yazı ve raporların düzenlenmesinde ortak formların kullanılmasına da bağlıdır. Müfettişler tarafından düzenlenen raporlarda yer alan cezai, mali, idari işlemler ile disiplin işlemlerinin gecikmeden yerine getirilmesi raporların etkinliği yanında konunun tarafları ve Kurumumuz açısından da büyük önem arz etmektedir.

Bu amaçla, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının kuruluşundan bugüne kadar ki tüm iç düzenlemeler bir araya getirilerek güncellenmiştir. 02/12/2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve konuyla ilgili Kurum genelgeleri ilişikte olup, uygulamada birliktelik sağlanması doğrultusunda bundan önceki iç emirlerde yer alan ve bu iç emirle düzenlenmiş konulara aykırılık taşıyan hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Sıddık TOPALOĞLU
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

BİRİNCİ BÖLÜM

REFAKAT MÜFETTİŞLERİNİN ÇALIŞMA USULLERİ

Rehberlik ve Teftiş Başkanı önerisi Kurum Başkanının onayı ile Müfettişler arasından Rehberlik ve Teftiş Başkanına yardımcı olmak üzere refakat müfettişleri görevlendirilir. Refakat Müfettişleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında kurulu komisyonlarda çalışmalarını yürütürler.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında; Proje Geliştirme, Rehberlik ve Sürekli Eğitim Komisyonu, Denetim Planlama, Programlama ve Görevlendirme Komisyonu, Personel Komisyonu ve Mevzuat ve Bilgi Edinme Komisyonu bulunmaktadır.

Refakat müfettişleri görev alanlarına giren konuları, kendilerine ayrıca görev verilmesine ihtiyaç olmaksızın takip edecek, araştırma ve hazırlıkları yaparak sonuçlandıracaklar; sorunlar, öneriler ve çalışma neticeleri hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanına bilgi vereceklerdir. Refakat müfettişleri, kendilerine tevdii edilen işleri de gecikmelere mahâl vermeksizin makûl sürelerde sonuçlandıracaklardır.

Başkanlık Makamına hitaben yazılacak yazılar, bakanlığımız, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecek yazılar, müfettiş görevlendirme yazıları, görev iptali yazıları, Kurum personeli hakkında intikal eden ihbar ve şikâyet içerikli dilekçe ve yazılar, mal ve hizmet satın alma muhteviyatlı yazılar, Kurum birimlerine gönderilecek olan ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görüşünü içeren yazılar ile onay gerektiren yazılar ile açıkça yetki devri yapılmamış yazılar, Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından imzalanacaktır.

Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından Refakat Müfettişleri ve Grup Başkanlarına başkanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak yetki ve imza devri yapılabilir. Yetki ve imza devrinin kapsamı ve konusu ilgilisine ayrıca duyurulacaktır.

KOMİSYONLARIN GÖREV DAĞILIMI

PROJE GELİŞTİRME, REHBERLİK VE SÜREKLİ EĞİTİM KOMİSYONU

1. Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına yönelik eğitim planlamasının yapılması ve uygulanması.
2. Denetim tekniklerinin geliştirilmesi, denetimlerde standart ve ilkelerin belirlenmesi,
3. Denetim rehberlerinin hazırlanması,
4. Rehberlik faaliyetleri kapsamında bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve koordinesi,
5. Kurum hizmetlerinin geliştirilmesi, verimliliğinin ve kalitenin artırılması, hizmetlerin planlara uyumlu yürütülmesi için inceleme-araştırma yapıp öneriler sunulması,
6. Kurum Eylem Planı ve Stratejik Plan çerçevesinde, hedeflerin zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
7. Kurum bünyesinde çeşitli proje ve komisyonlarda görev yapacak olan müfettişlerin belirlenmesi ve bu görevlendirmelere ilişkin görev yazılarının hazırlanması,
8. Çalışma cetvellerinin incelenmesi, takibi ve eksiklerinin tamamlanması,
9. Rehberlik ve Teftiş Başkanınca verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

DENETİM PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE GÖREVLENDİRME KOMİSYONU

1. Kayıt dışı istihdamı ve usulsüzlükleri önlemeye yönelik sektörel analizler yapılması,
2. Prim ödeme yükümlülerinin gruplar ve sektörler itibarıyla analizi, sektörlerin her yıl itibarıyla risk değerlendirme kriterlerine göre tasnif edilmesi, denetimde öncelikli sektörlerin ve işyerlerinin belirlenmesi,
3. Sağlık alanında risk analizi yapmak suretiyle kurumumuz veri tabanında kayıtlı verilerden hareketle planlı denetime tabi tutulacak sağlık hizmet sunucularının tespit edilmesi,
4. Yıllık çalışma plan ve programlarının yönetmelikte belirtilen süre içerisinde hazırlanarak sunulması için gerekli her türlü işlemlerin yerine getirilmesi,
5. Bölge esasları gözetilerek müfettişlere görev verilmesi işlemleri,
6. Ön inceleme, inceleme ve soruşturma gibi her türlü görevlendirme olurlarının hazırlanması,
7. Hangi denetim işlerinin denetmenler veya muhakkikler vasıtasıyla yapılacağının değerlendirilmesi,
8. İhbar ve şikayetlerin değerlendirilerek Başkanlığımızca inceleme ve soruşturma ile ilgili gereken işlemlerin yapılması,
9. Ünitelerden gelen denetim taleplerinin değerlendirilmesi,
10. Rehberlik ve Teftiş Başkanınca verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

PERSONEL KOMİSYONU

1. Büro hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması, şube müdürlüğü personelinin sevk ve idaresi, koordinasyonu,
2. Personel işlemlerinin yürütülmesi,
3. Hakediş cetvellerinin incelenmesi,
4. Ödeme emirlerinin tetkiki ve imzalanması,
5. Sınavlar ile ilgili organizasyonların ve yazışmaların yapılması, tezlerin takibi,
6. Her türlü demirbaş, yazılım, ayniyat işlemleri ve takibi,
7. Başkanlık hizmet binalarının (grup başkanlıkları dahil) güvenliği hakkında alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi ve takip edilmesi,
8. Başkanlık hizmet binalarının (grup başkanlıkları dahil) her türlü sorunlarının çözümlenmesi,
9. Arşiv ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,
10. İstatistiki bilgilerin oluşturulması, derlenmesi, brifing dosyalarının hazırlanması,
11. Asgari işçilik incelemeleri neticesinde ortaya çıkarılan fark matrahlar hakkında yapılacak "uzlaşma" faaliyetleri ile ilgili her türlü işlemlerin yerine getirilmesi,
12. Rehberlik ve Teftiş Başkanınca verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MEVZUAT VE BİLGİ EDİNME KOMİSYONU

1. Yönetmeliğin 82'nci maddesi çerçevesinde uyuşmazlıkların karara bağlanması ve takdim yazısı hazırlanması,
2. Kurum birimlerinden gelen görüş talep yazılarının değerlendirilmesi ve gerekli yazıların hazırlanması,
3. Mevzuata ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik talimatların hazırlanması,
4. Müfettişlerce düzenlenen öneri raporlarının değerlendirilerek Başkanlık Makamına ve ilgili birimlere sunulması,
5. Mahkemelerce istenen raporların gönderilmesi,
6. Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
7. Devam etmekte olan inceleme ve soruşturmalarla ilgili savcılık ve mahkeme yazılarının cevaplandırılması,
8. TBMM soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik bilgi ve yazıların hazırlanması,
9. Rehberlik ve Teftiş Başkanınca verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

İKİNCİ BÖLÜM

YILLIK ÇALIŞMA PLAN VE PROGRAMI

Kurum merkez ve taşra birimlerinin teftişi ile devamlı işyerleriyle ilgili olarak yapılacak asgari işçilik incelemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 55 inci maddesi uyarınca hazırlanacak yıllık çalışma plan ve programlarına göre yürütülür.

Yıllık çalışma plan ve programları her yıl Aralık ayı sonuna kadar hazırlanır ve Kurum Başkanının onayından sonra uygulamaya konulur. Rehberlik ve Teftiş Başkanı; yeteri kadar müfettişi yıllık çalışma plan ve programının hazırlanması için görevlendirebilir, programın hazırlanma sürecinde Kurumun merkez ve taşra teşkilatına bu konuda gerekli talimatı verebilir.

Yıllık çalışma plan ve programında; Kurum merkez ve taşra birimlerinin teftişi ile devamlı işyerleriyle ilgili olarak yapılacak asgari işçilik incelemelerindeki hedefler ile bu çalışmalar esnasında göz önünde bulundurulacak genel ilkeler, teftiş konuları ve bu konuların hangi yöntemlerle teftişe tabi tutulacağı, teftiş edilecek birimler, birimlerin teftişini yürütecek müfettişler ile teftiş süreleri ve teftişe başlama tarihleri, gruplar arası görevlendirmeler yer alır. Ayrıca Rehberlik ve Teftiş Başkanınca uygun görülecek diğer hususlara da yer verilir.

Teftiş edilecek birimlerin saptanmasında; birimlerin iş hacmi ve niteliği, çalışmalarının yeterlik ve verimliliği, teftiş gördüğü en son tarih ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevli müfettiş mevcudu gibi hususlar dikkate alınır. Ayrıca, yıllık programın hazırlanmasında, önceki yıl denetimlerinden elde edilen bilgilerden de yararlanılır.

Yıllık çalışma plan ve programının ara verilmeden tamamlanması asıl olmakla birlikte, merkezde işlerin yoğun olması veya aciliyeti gerektiren başka konuların ortaya çıkması durumunda, yıllık çalışma plan ve programına zorunlu olarak ara verilebilir. Rehberlik ve Teftiş Başkanı, programın tamamlanması için başka müfettişler görevlendirebilir veya aynı çalışma grubundaki diğer müfettişlerden işin tamamlanmasını isteyebilir.

Uygulamada ortaya çıkan yeni durum ve ihtiyaçlara göre yıllık çalışma plan programın iptaline Kurum Başkanın onayına bağlanmak şartıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanı yetkilidir. Ancak, görevlendirilen müfettişlerin görev yerleri ile görevin gerçekleştirileceği zaman dilimi Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından değiştirilebilir.

Müfettişler, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca hazırlanıp Başkanın onayından geçen yıllık çalışma plan ve programındaki işleri ve program harici görevlerini aksatmadan yürütürler. Müfettişlerin turne yerlerine, yıllık çalışma plan ve programında belirtilen tarihte göreve başlayacak şekilde önceden hareket etmeleri esastır. Ancak, zorunlu nedenlerin mevcut olması halinde, durum gerekçeleri ile birlikte Rehberlik ve Teftiş Başkanına bildirilir ve alınacak talimata göre hareket edilir.

Programda yer alan görevlerin öngörülen sürede tamamlanamayacağının anlaşılması halinde müfettişler, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına makul bir süre öncesinde bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

PROGRAM HARİCİ GÖREVLENDİRMELER

Yıllık çalışma plan ve programında öngörülmeyen ve program harici olan görevlendirmeler, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümleri ve bu yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca Rehberlik ve Teftiş Başkanı ve grup başkanlarına devredilen yetkiler çerçevesinde yapılır.

Yıllık çalışma plan ve programında yer almayan program harici görevlendirmeler şunlardır:

1) Kurum Başkanı tarafından ayrıca teftiş edilmesi talimatlanan ünite, servis ya da konularla ilgili teftişler.

2) Kurum işlemleri ile sigortalı ve hak sahipleri, işveren, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olunan kişiler ile üçüncü kişiler, sağlık hizmet sunucuları ile ilgili inceleme, araştırma ve soruşturmalar.

3) 4483 sayılı Kanun uyarınca yapılacak ön incelemeler.

4) İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak yapılacak inceleme ve denetimler.

5) "İşyeri devri" kapsamında yapılacak denetimler.

6) İş kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık, malullük ve vazife malullüğü incelemeleri.

Program harici görevlendirmelerin yerine getirilmesinde; işin kapasitesi ve niteliği, görevlendirilecek müfettiş sayısı, görevin yürütüleceği il gibi kriterler göz önünde bulundurularak, Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından bir süre tayin edilebilir. Program harici görevlerin verilen süre içerisinde tamamlanması esastır. Bu süre içerisinde görevi tamamlayamayan müfettiş; gecikme nedenlerini ve görevi hangi süre içerisinde tamamlayabileceğini, sürenin bittiği tarihten itibaren on gün içinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına yazılı olarak bildirir ve alacağı talimata göre hareket eder.

BAŞKAN ONAYI GEREKTİRMEYEN DENETİM FAALİYETLERİ

Başkan onayı gerektirmeyen denetim faaliyetleri;

1) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malullük, vazife malullüğü gibi sigorta olayları incelemeleri,

2) Taahhüt konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri, meslek odaları ve birliklerle ilgili denetimler,

3) İşyerleri hakkında sigortalı veya başkaca kişiler tarafından verilen ihbar ve şikayetlerdir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından grup başkanlıklarına devredilecek görevlendirme yetkisi çerçevesinde bu görevler Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca belirlenen müfettişlere grup

başkanlarınca verilir ve neticesinde düzenlenen raporlar grup başkanlarının onayıyla işleme konulur.

DEVREDİLECEK GÖREVLENDİRME YETKİSİ

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 14'üncü maddesi uyarınca Kurum Başkanı, sınırlarını ve konularını belirlemek suretiyle görevlendirme yetkisini Rehberlik ve Teftiş Başkanına, Rehberlik ve Teftiş Başkanı da bu çerçevede grup başkanlarına devredebilir. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının sorumluluğunda bulunan teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlemlerinin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için, Kurum Başkanlık Makamının uhdesinde bulunan müfettiş görevlendirme yetkisinin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına devri genelgeyle, Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından grup başkanlıklarına devredilecek görevlendirme yetkisi ise iç emirle düzenlenir.

MÜFETTİŞLERİN TURNE SÜRELERİ

Yıllık Çalışma Plan ve Programıyla belirlenen görevler ile program harici görevlendirmeler nedeniyle, müfettişin ikametgah merkezi dışında geçirdiği süredir.

Turne süreleri;

1) Müfettiş yardımcıları için 7 ay,

2) 5 yıla kadar (5yıl dahil) hizmeti olan müfettişler için 6 ay,

3) 5 yıldan 15 yıla kadar (15 yıl dahil) hizmeti olan müfettişler için 5 ay,

4) 15 yıldan 20 yıla kadar (20 yıl dahil) hizmeti olan müfettişler için 4 ay,

5) 20 yıldan fazla hizmeti olan müfettişler için 3 ay,

Olarak uygulanır.

Turne sürelerinin tespitinde, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 50 nci maddesinde belirtilen kıdeme esas süreler dikkate alınır.

Rehberlik ve Teftiş Başkanı, rehberlik ve denetim hizmetlerinin gerekleri doğrultusunda turne sürelerini arttırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

Turne çalışmaları esnasında çalışma düzenini ve birliğini sağlamak için yıllık izin kullanılmaması esastır. Ancak, zorunlu hallerde ve Rehberlik ve Teftiş Başkanının uygun görmesi halinde yıllık izin kullanılabilir.

Turneden Sayılmayacak Süreler

1) Devlet Memurları Kanununun 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca yıllık izinlerin kullanılması halinde söz konusu izin süreleri,

2) Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesi (A), (B), (C) ve (Ç) fıkralarında belirtilen mazeret hallerinin ortaya çıkmasıyla kullanılan izin süreleri,

3) Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesine göre kullanılan hastalık izin süreleri,

4) Görev yerine gidiş ve dönüşlerde yolda geçen süreler,

TEFTİŞ VE DENETİM REHBERİ

Teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmalarının doğru ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi ve bu çalışmalarda müfettişler arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca "Teftiş ve Denetim Rehberi" hazırlanır. Rehberlik ve Teftiş Başkanı, yeteri kadar müfettişi bu rehberin hazırlanmasında görevlendirebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

RAPORLARIN DÜZENLENMESİNDE ŞEKLE İLİŞKİN HUSUSLAR

Teftiş, inceleme, soruşturma çalışmaları ile diğer çalışmalar neticesinde düzenlenecek raporların şekli, bölümleri ve içerikleri ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak düzenlenecektir.

Cevaplı Teftiş Raporunun Düzenlenmesine İlişkin Hususlar:

Cevaplı teftiş raporları, yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan, düzeltilmesi veya tamamlanması gereken işlem, eylem ve hareketler hakkında her servis için ayrı ayrı düzenlenir.

"Rehberlik" fonksiyonunun gereği olarak, teftiş sırasında düzeltilmesi veya tamamlanması mümkün olan ve/veya ilgililerce alışkanlık haline getirilmeyen noksan ve hatalı işlemler cevaplı teftiş raporuna konu edilmez ve bu işlemlerin Kurum uygulamaları doğrultusunda ilgililerce düzeltilmesi sağlanır.

Teftiş sırasında, kanuni kovuşturma veya disiplin işlemi gerektiren iş, eylem ya da hareketler saptandığında, bunlar cevaplı teftiş raporuna yazılmaz; durum Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirilerek alınacak talimata göre hareket edilir.

Cevaplı teftiş raporları, "Giriş", "Müfettişin Tespit, Görüş ve Değerlendirmeleri", "Teftiş Edilen Ünitenin Görüş ve Cevapları" ile "Müfettişin Son Görüşü" bölümlerinden oluşur.

a) "Giriş" bölümünde; teftiş edilen servis, teftiş usulü ve teftiş dönemi, teftişin başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilir.

b) "Müfettişin Tespit, Görüş ve Değerlendirmeleri" bölümünde; tenkit, tavsiye veya mütalaayı gerektiren haller; tenkit, tavsiye ve mütalaanın dayanakları; eksik ya da hatalı görülen iş ve işlemlerin ilgili bulunduğu mevzuat hükümleri; bu hükümlere göre yapılması gereken iş ve işlemler; alınması gereken önlem ve kararlara ilişkin teklifler yer alır.

c) "Teftiş Edilen Ünitenin Görüş ve Cevapları" bölümünde ünitenin; müfettişin tenkit, tavsiye ve mütalaalarıyla ilgili iş, işlem ve cevaplarına yer verilir.

d) "Müfettişin Son Görüşü" bölümünde müfettişin, ünitenin cevapları ile ilgili son görüş ve değerlendirmeleri yer alır.

Cevaplı teftiş raporları, ekte sunulan form (Ek; 2) kullanılmak suretiyle "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutu ile tek satır aralığıyla düzenlenecektir. Bu formda belirtilen başlıklar dışında başkaca bir başlık kullanılmayacaktır.

Cevaplı teftiş raporları A4 (210x297 mm) kâğıdına düzenlenecek ve bu kağıdın üst ve sol kenarından 2,5 cm; alt ve sağ kenarından ise 2 cm boşluk bırakılacaktır.

Rapor kağıdının üstbilgi/altbilgi bölümlerinde yer alan ibareler, "Times New Roman" yazı tipi ve 10 karakter boyutu ile yazılacak, çizgi kalınlığı ise 1 nk olacaktır.

Cevaplı teftiş raporlarının "'Teftiş Edilen Ünitenin Görüş ve Cevabı" bölümü hariç diğer sayfaları mavi renkli mürekkeple mühürlendikten sonra imzalanacak/paraflanacaktır. Mühür izi, sayfanın altına sayfa ortalanarak basılacaktır. Son sayfadaki mühür izi ise ismin üst tarafına basılacaktır. Teftiş edilen ünitenin görüş ve cevabı bölümü ise ünite amirleri tarafından imzalanacaktır.

Cevaplı teftiş raporları için ekte sunulan rapor kapağı (Ek: 3) kullanılacaktır. Kapak formatında yer alan ve genişliği 7,37 cm, yüksekliği 4,24 cm ebatlarmdaki Kurum logosu ile "Times New Roman" yazı tipi ve 20 karakter boyutundaki "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" ibaresi ve 36 karakter boyutundaki "CEVAPLI TEFTİŞ RAPORU" ibaresi, ortalanarak yazılacaktır.

Cevaplı teftiş raporlarına, müfettişin Kurum sicil numarası ile her yıl için "1" den başlayarak müteselsil sıra numarası takip eden sayı verilecek, cevaplı teftiş raporu olduğunu gösteren "CTR" harflerinden başka bir işaret, yazı ya da rakam eklenmeyecektir (Örnek: 123456/CTR/01).

Cevaplı teftiş raporları en az iki nüsha düzenlenerek, manyetik ortamda kayıtlı bir kopyası ile birlikte müfettişleri bağlı oldukları grup başkanlıklarına teslim edilecektir.

Genel Durum Raporunun Düzenlenmesine İlişkin Hususlar:

Genel durum raporu; Kurum merkez ve taşra birimlerinin iş, işlem ve süreçlerinin mevzuata uygunluğu ile yönetsel performans ve kaynakların etkin kullanımının ortaya çıkarılmasına, bunlara dayalı çözüm ve öneriler geliştirilmesine yönelik olarak belirli zaman aralıklarıyla yıllık çalışma plan ve programı çerçevesinde yapılan çalışmaların sonucundan, özet olarak Başkana bilgi vermek amacıyla düzenlenir.

Genel durum raporları; “Giriş”, “Sayımlar”, “Servisler İtibarıyla Ünitenin Genel Durumu”, “Ünitenin Bina ve Yerleşim Durumu”, “Sayı ve Nitelik İtibarıyla Personelin Yapısına İlişkin Genel Bilgiler” ve “Diğer Hususlar” bölümlerinden oluşur.

a) “Giriş” bölümünde; teftiş edilen ünitenin ismi, ünitenin teftişine ne zaman, nerede ve nasıl başlandığı ve teftişin ne zaman bitirildiği, teftiş edilen servislerin neler olduğu ve servislerin hangi döneme ait işlemlerinin teftişe tabi tutulduğu, teftiş sırasında ayrıca herhangi bir inceleme, ön inceleme veya soruşturma yürütülmüşse, bu çalışmalar hakkında kısaca bilgiye yer verilir.

b) “Sayımlar” bölümünde; teftiş edilen ünitenin sayıma tabi kıymetlerinin neler olduğuna ve sayım sonucu düzenlenen tutanaklar ile bu tutanaklara ilişkin olarak yapılan işlemlere yer verilir.

c) “Servisler İtibarıyla Ünitenin Genel Durumu” bölümünde, üniteyi oluşturan servislerin teftişi sonucu yapılan tespitler, edinilen izlenimler ve değerlendirmelere yer verilir.

d) “Ünitenin Bina ve Yerleşim Durumu” bölümünde, ünitenin faaliyette bulunduğu taşınmaza ilişkin bilgiler ve bina içi personel yerleşim planına ilişkin tespit ve önerilere yer verilir.

e) “Sayı ve Nitelik İtibariyle Personelin Yapısına İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde, personelin sayısı, servislerin iş hacmine göre yeterli olup olmadıkları belirtilecek ayrıca, çalışanların bilgi, gayret ve yeteneklerine ilişkin tespit ve gözlemlere yer verilir.

f) “Diğer Hususlar” bölümünde, önceki bölümlerde yer verilemeyen tespit, gözlem ve önerilere yer verilir.

Genel durum raporları, ekte sunulan form (Ek: 4) kullanılmak suretiyle "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutu ile tek satır aralığıyla düzenlenecektir. Bu formda belirtilen başlıklar dışında başkaca bir başlık kullanılmayacaktır.

Genel durum raporları A4 (210x297 mm) kâğıdına düzenlenecek ve bu kağıdın üst ve sol kenarından 2,5 cm alt ve sağ kenarından ise 2 cm boşluk bırakılacaktır.

Rapor kağıdının üstbilgi/altbilgi bölümlerinde yer alan ibareler. "Times New Roman" yazı tipi ve 10 karakter boyutu ile yazılacak, çizgi kalınlığı ise 1 nk olacaktır.

Genel durum raporlarının her sayfası mavi renkli mürekkeple mühürlendikten sonra imzalanacak/paraflanacaktır. Mühür izi, sayfanın altına sayfa ortalanarak basılacaktır. Son sayfadaki mühür izi ise ismin üst tarafına basılacaktır.

Rapora eklenen her türlü belge, konunun işleniş seyrine uyum gösterecek şekilde sıraya konulacak ve her birisine ayrı bir ek numarası verilecektir. Rakamla verilecek olan ek numaraları sayfanın sağ üstüne kırmızı renkli kalemle yazılacaktır. Sayfa sayısı birden fazla olan belgelere aynı ek numarası verilecek, içerikleri aynı yada benzer nitelikte olan belgeler birbirleriyle ilişkilendirilerek ek numarası verilecektir (1/3, 1/5, 2/1 vb). Raporda değerlendirilmeyen belgeler ek yapılmayacaktır.

Genel durum raporları için ekte sunulan rapor kapağı (Ek: 5) kullanılacaktır. Kapak formatında yer alan ve genişliği 7,37 cm, yüksekliği 4,24 cm ebatlarındaki Kurum logosu ile "Times New Roman" yazı tipi ve 20 karakter boyutundaki "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" ibaresi ve 36 karakter boyutundaki "GENEL DURUM RAPORU" ibaresi, ortalanarak yazılacaktır.

Genel durum raporlarına, müfettişin Kurum sicil numarası ile her yıl için "1" den başlayarak müteselsil sıra numarası takip eden sayı verilecek, genel durum raporu olduğunu gösteren "GDR" harflerinden başka bir işaret, yazı ya da rakam eklenmeyecektir (Örnek: 123456/GDR/01).

Herhangi bir teklif içermeyen genel durum raporları hariç diğer genel durum raporları en az iki nüsha düzenlenerek, manyetik ortamda kayıtlı bir kopyası ile birlikte müfettişlerin bağlı oldukları grup başkanlıklarına teslim edilecektir.

İnceleme Raporunun Düzenlenmesine İlişkin Hususlar:

İnceleme raporu; Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından incelenmesi istenilen konular, yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlık ve aksaklıklara ilişkin olarak doğrudan müfettişçe belirlenen konular ile mesleki ve bilimsel çalışmalar, sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde sigorta olayları incelemeleri ve işyeri denetimleri neticesinde tespit edilen hususlar, şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda soruşturma açılmasına gerek görülmeyen durumlar hakkında düzenlenir.

İnceleme raporları; “Giriş”, “Yapılan İnceleme ve Araştırmalar”, “Alınan İfadeler”, “Konunun Değerlendirilmesi” ve “Sonuç ve Kanaat” bölümlerinden oluşur.

a) “Giriş” bölümünde; incelemenin konusu, inceleme konusunun ne zaman ve nasıl öğrenildiği, incelemeye nerede ve ne zaman başlanıp bitirildiği belirtilir.

b) “Yapılan İnceleme ve Araştırmalar” bölümünde; incelemenin konusu ile ilgili olarak yapılan araştırma, yazışma, görüşmeler ile bu çalışmalar sonucunda temin edilen bilgi ve belgelere kısaca değinilir.

c) “Alınan İfadeler” bölümünde; inceleme konusuyla ilgili olarak ifadesi alınanların isimlerine yer verilerek alınan ifadelerin toplu olarak görülmesi sağlanır.

d) “Konunun Değerlendirilmesi” bölümünde; incelemenin yürütülmesindeki plana göre yapılan işlemler, dinlenen tanıklar, incelenen belgeler, fiilin varlığını doğrulayan veya reddeden belgeler ve her türlü deliller, alınan bilirkişi raporları, yüzleştirme sonuçları, geçici sonuçlar üzerinde tartışma ve değerlendirmeler, olaylar arasındaki ilişkiler, tespit edilen fiil ya da fiiller, fiilin failce ne şekilde, nasıl ve ne zaman uygulandığı anlatılıp açıklanır.

e) “Sonuç ve Kanaat” bölümünde; “kim”, “ne”,”nerede”, “ne zaman”, “nasıl” ve “niçin” sorularına cevap oluşturacak şekilde; konu, tespit ve değerlendirmeler kısaca özetlendikten sonra konuya ilişkin görüş ve önerilere yer verilir. Görüş ve öneriler, “Mali Yönden” ve “İdari Yönden” başlıkları altında belirtilir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 74 üncü maddesi (c) fıkrası uyarınca düzenlenecek olanlar hariç olmak üzere diğer inceleme raporları, ekte sunulan form (Ek: 6) kullanılmak suretiyle "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutu ile tek satır aralığıyla düzenlenecektir. Bu formda belirtilen başlıklar dışında başkaca bir başlık kullanılmayacaktır.

İnceleme raporları A4 (210x297 mm) kâğıdına düzenlenecek ve bu kağıdın üst ve sol kenarından 2,5 cm; alt ve sağ kenarından ise 2 cm boşluk bırakılacaktır.

Rapor kağıdının üstbilgi/altbilgi bölümlerinde yer alan ibareler, "Times New Roman" yazı tipi ve 10 karakter boyutu ile yazılacak, çizgi kalınlığı ise 1 nk olacaktır.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 74 üncü maddesi (c) fıkrası uyarınca düzenlenecek olan inceleme raporları için ise ekte sunulan form kullanılacaktır (Ek: 7).

İnceleme raporlarının her sayfası mavi renkli mürekkeple mühürlendikten sonra imzalanacak/paraflanacaktır. Mühür izi, sayfanın altına sayfa ortalanarak basılacaktır. Son sayfadaki mühür izi ise ismin üst tarafına basılacaktır.

Rapora eklenen her türlü belge, konunun işleniş seyrine uyum gösterecek şekilde sıraya konulacak ve her birisine ayrı bir ek numarası verilecektir. Rakamla verilecek olan ek numaralan sayfanın sağ üstüne kırmızı renkli kalemle yazılacaktır. Sayfa sayısı birden fazla olan belgelere aynı ek numarası verilecek, içerikleri aynı yada benzer nitelikte olan belgeler birbirleriyle ilişkilendirilerek ek numarası verilecektir (1/3, 1/5, 2/1 vb). Raporda değerlendirilmeyen belgeler ek yapılmayacaktır.

İnceleme raporları için ekte sunulan rapor kapağı (Ek: 8) kullanılacaktır. Kapak formatında yer alan ve genişliği 7.37 cm. yüksekliği 4.24 cm ebatlarındaki Kurum logosu ile

"Times New Roman" yazı tipi ve 20 karakter boyutundaki "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" ibaresi ve 36 karakter boyutundaki "İNCELEME RAPORU" ibaresi, ortalanarak yazılacaktır.

İnceleme raporlarına, müfettişin Kurum sicil numarası ile her yıl için "1" den başlayarak müteselsil sıra numarası takip eden sayı verilecek, inceleme raporu olduğunu gösteren "İNC" harflerinden başka bir işaret, yazı ya da rakam eklenmeyecektir (Örnek : 123456/İNC/01).

Herhangi bir teklif içermeyen inceleme raporları hariç diğer inceleme raporları en az iki nüsha düzenlenerek, manyetik ortamda kayıtlı bir kopyası ile birlikte müfettişlerin bağlı oldukları grup başkanlıklarına teslim edilecektir.

Soruşturma Raporunun Düzenlenmesine ilişkin Hususlar:

Soruşturma raporları; Kurumun merkez ve taşra birimlerinde görevli bütün personel ile suça iştirak eden ve suç işleyen diğer şahısların, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata aykırı cezai ve hukuki sorumluluklarını gerektirecek nitelikte olan, adli suç veya disiplin suçu ya da kusurlu sayılacak eylemleri hakkında yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporlardır.

Soruşturma raporları; “Giriş”, “Yapılan İnceleme ve Araştırmalar”, “Alınan İfade ve Savunmalar” “Konunun Değerlendirilmesi” ve “Sonuç ve Kanaat” bölümlerinden oluşur.

a) “Giriş” bölümünde; soruşturmanın konusu, soruşturma konusunun ne zaman ve nasıl öğrenildiği, soruşturmaya nerede ve ne zaman başlanıp bitirildiği belirtilir.

b) “Yapılan İnceleme ve Araştırmalar” bölümünde; soruşturmanın konusu ile ilgili olarak yapılan inceleme, araştırma, yazışma, görüşmeler ile bu çalışmalar sonucunda temin edilen bilgi ve belgelere kısaca değinilir.

c) “Alınan İfade ve Savunmalar” bölümümde; soruşturma konusuyla ilgili olarak ifadesi alınanların isimlerine yer verilerek alınan ifadelerin toplu olarak görülmesi sağlanır. Ayrıca, soruşturma konusuyla ilgili olarak savunması alınan kişilerin isimlerine yer verilir.

d) “Konunun Değerlendirilmesi” bölümünde; soruşturmanın yürütülmesindeki plana göre yapılan işlemler, dinlenen tanıklar, incelenen belgeler, fiilin varlığını doğrulayan veya reddeden belgeler ve her türlü deliller, alınan bilirkişi raporları, yüzleştirme sonuçları, geçici sonuçlar üzerinde tartışma ve değerlendirmeler, olaylar arasındaki ilişkiler, tespit edilen fiil ya da fiiller, fiilin failce ne şekilde, nasıl ve ne zaman uygulandığı anlatılıp açıklanır.

Tanıkların ve faillerin ifadeleri ile faillerin savunmaları açıklanarak tahlil edilir. Failin fiili örtülü (zımni) kabul veya reddetme durumlarında; ifade ve savunmalar, soruşturmada elde edilen delil, karine ve emarelerle karşılaştırılarak tahlil edilir ve fiilin sübut şekli gösterilerek, bir sonuca ve hükme ulaşılır.

e) “Sonuç ve Kanaat” bölümünde; “kim”, “ne”,”nerede”, “ne zaman”, “nasıl” ve “niçin” sorularına yanıt oluşturacak şekilde; konu, tespit ve değerlendirmeler (konunun değerlendirilmesi bölümü) kısaca özetlenir, daha sonra konuya ilişkin görüş ve önerilere yer verilir. Görüş ve öneriler, “Türk Ceza Kanunu Yönünden”, “Disiplin İşlemleri Yönünden”, “Mali Yönden” ve “İdari Yönden” başlıkları altında belirtilir.

Soruşturma raporları, ekte sunulan form (Ek: 9) kullanılmak suretiyle "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutu ile tek satır aralığıyla düzenlenecektir. Bu formda belirtilen başlıklar dışında başkaca bir başlık kullanılmayacaktır.

Soruşturma raporları A4 (210x297 mm) kâğıdına düzenlenecek ve bu kağıdın üst ve sol kenarından 2.5 cm; alt ve sağ kenarından ise 2 cm boşluk bırakılacaktır.

Rapor kağıdının üstbilgi/altbilgi bölümlerinde yer alan ibareler, "Times New Roman" yazı tipi ve 10 karakter boyutu ile yazılacak, çizgi kalınlığı ise 1 nk olacaktır.

Soruşturma raporlarının her sayfası mavi renkli mürekkeple mühürlendikten sonra imzalanacak/paraflanacaktır. Mühür izi, sayfanın altına sayfa ortalanarak basılacaktır. Son sayfadaki mühür izi ise ismin üst tarafına basılacaktır.

Rapora eklenen her türlü belge, konunun işleniş seyrine uyum gösterecek şekilde sıraya konulacak ve her birisine ayrı bir ek numarası verilecektir. Rakamla verilecek olan ek numaralan sayfanın sağ üstüne kırmızı renkli kalemle yazılacaktır. Sayfa sayısı birden fazla olan belgelere aynı ek numarası verilecek, içerikleri aynı yada benzer nitelikte olan belgeler birbirleriyle ilişkilendirilerek ek numarası verilecektir (1/3. 1/5, 2/1 vb). Raporda değerlendirilmeyen belgeler ek yapılmayacaktır.

Soruşturma raporları için ekte sunulan rapor kapağı (Ek: 10) kullanılacaktır. Kapak formatında yer alan ve genişliği 7.37 cm. yüksekliği 4.24 cm ebatlarındaki Kurum logosu ile "Times New Roman" yazı tipi ve 20 karakter boyutundaki "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı"' ibaresi ve 36 karakter boyutundaki "SORUŞTURMA RAPORU" ibaresi, ortalanarak yazılacaktır.

Soruşturma raporlarına, müfettişin Kurum sicil numarası ile her yıl için "1" den başlayarak müteselsil sıra numarası takip eden sayı verilecek, soruşturma raporu olduğunu gösterir "SRŞ" harflerinden başka bir işaret, yazı ya da rakam eklenmeyecektir (Örnek: 123456/SRŞ/01).

Herhangi bir teklif içermeyen soruşturma raporları hariç diğer soruşturma raporları en az iki nüsha düzenlenerek, manyetik ortamda kayıtlı bir kopyası ile birlikte müfettişlerin bağlı oldukları grup başkanlıklarına teslim edilecektir.

Personel Performans Değerlendirme Raporunun Düzenlenmesine ilişkin Hususlar:

Personel performans değerlendirme raporu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110'uncu maddesinde öngörülen, denetlenen birimlerin amir ve memurları hakkında müfettişlerin görüş ve kanaatini belirten formlar doldurularak hazırlanır.

Bu formlarda denetlenen birimlerin amir ve memurlarının;

a) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,

b) Çalışmaları, intizamları,

c) Yaratıcı zeka ve kavrayış kabiliyetleri,

ç) Görevleri sırasında muhatap oldukları kişilere, amirlerine ve personele karşı davranışları,

d) Görevlerindeki başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yüklenemeyecekleri,

e) Teknolojik gelişme ve yeniliklere uyum sağlayıp sağlayamadıkları,

Hususlarında müfettişin objektif bilgi ve gözlemine dayanan kanaatleri belirtilir. Yetersiz ve delillendirilmemiş hususlarda görüş belirtilmez.

Ön İnceleme Raporunun Düzenlenmesine İlişkin Hususlar:

Ön inceleme raporları; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamına giren memur ve diğer kamu görevlileri için, bu Kanun kapsamına giren eylem ve işlemleri hakkında, yetkili merci tarafından verilen izin üzerine yapılan inceleme ve araştırma çalışmaları sonucunda düzenlenen raporlardır.

Ön inceleme raporu, Cumhuriyet Savcılığınca takibat yapılmasına gerek olup olmadığı konusunda yetkili merciin karar vermesi için düzenlenir. Müfettişler, düzenledikleri raporlarda, ilgili memur ya da kamu görevlisi hakkında "soruşturma izni verilmesi" veya "soruşturma izni verilmemesi" yönündeki kanaatlerini açıkça belirtirler. Bu raporlarda bu kanaatin dışında başkaca herhangi bir öneriye yer verilmez. Ön incelemeye konu eylem ya da işlemin, disiplin cezası veya idari işlem gerektirmesi ya da Kurum zararına neden olması durumunda, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

Ön İnceleme raporları; "Giriş", "Yapılan İnceleme ve Araştırmalar", "Alınan İfadeler", "Konunun Değerlendirilmesi" ve "Sonuç" bölümlerinden oluşur.

a) "Giriş" bölümünde, "Konu", "Şikayetçi" "Konunun Öğrenilmesi" "İşe Başlama ve İşin Bitirilmesi" ve "Hakkında Ön İnceleme Yapılanlar" alt başlıkları kullanılır.

Bu alt başlıklar altında; iddialar esas alınmak suretiyle yetkili merciler tarafından ön inceleme yapılmak üzere verilen onaylara istinaden inceleme konuları, varsa muhbir veya şikayetçilerin kimlikleri ve adresleri, hakkında ön inceleme yapılanların incelemeye esas eylemlerinin yetkili merciler tarafından öğrenildiği tarihi, işe başlama ve işin bitirilme tarihleri, hakkında ön inceleme yapılanların açık kimlikleri, suç tarihi itibarıyla görev unvanları ile incelemenin yürütüldüğü zamandaki görev unvanları hususlarına yer verilir.

b) "Yapılan İnceleme ve Araştırmalar" bölümünde: ön incelemenin konusu ile ilgili olarak yapılan inceleme, araştırma, yazışma, görüşmeler ile bu çalışmalar sonucunda temin edilen bilgi ve belgelere kısaca değinilir.

c) "Alınan İfadeler" bölümünde, ön inceleme konusuyla ilgili olarak ifadesi alınanların isimlerine yer verilerek alınan ifadelerin toplu olarak görülmesi sağlanır.

d) "Konunun Değerlendirilmesi" bölümünde, ön inceleme sırasında elde edilen bilgi, belge, tanık ve görevlilerin ifadeleri karşısında eylemin suç teşkil edip etmediği mevcut yasalarla değerlendirilmek suretiyle tahlil edilir.

e) “Sonuç” bölümünde, konunun değerlendirilmesi bölümü kısa, net ve anlaşılabilir şekilde özetlendikten sonra, “Soruşturma İzni Verilmesi” yahut “Soruşturma İzni Verilmemesi” teklifine yer verilir, başkaca bir öneriye yer verilmez.

Ön İnceleme raporları, ekte sunulan form (Ek: 11) kullanılmak suretiyle "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutu ile tek satır aralığıyla düzenlenecektir. Bu formda belirtilen başlıklar dışında başkaca bir başlık kullanılmayacaktır.

Ön İnceleme raporları A4 (210x297 mm) kâğıdına düzenlenecek ve bu kağıdın üst ve sol kenarından 2,5 cm; alt ve sağ kenarından ise 2 cm boşluk bırakılacaktır.

Rapor kağıdının üstbilgi/altbilgi bölümlerinde yer alan ibareler, "Times New Roman" yazı tipi ve 10 karakter boyutu ile yazılacak, çizgi kalınlığı ise 1 nk olacaktır.

Ön İnceleme raporlarının her sayfası mavi renkli mürekkeple mühürlendikten sonra imzalanacak/paraflanacaktır. Mühür izi, sayfanın altına sayfa ortalanarak basılacaktır. Son sayfadaki mühür izi ise ismin üst tarafına basılacaktır.

Rapora eklenen her türlü belge, konunun işleniş seyrine uyum gösterecek şekilde sıraya konulacak ve her birisine ayrı bir ek numarası verilecektir. Rakamla verilecek olan ek numaralan sayfanın sağ üstüne kırmızı renkli kalemle yazılacaktır. Sayfa sayısı birden fazla olan belgelere aynı ek numarası verilecek, içerikleri aynı yada benzer nitelikte olan belgeler birbirleriyle ilişkilendirilerek ek numarası verilecektir (1/3, 1/5, 2/1 vb). Raporda değerlendirilmeyen belgeler ek yapılmayacaktır.

Ön İnceleme raporları için ekte sunulan rapor kapağı (Ek: 12) kullanılacaktır. Kapak formatında yer alan ve genişliği 7.37 cm, yüksekliği 4,24 cm ebatlarmdaki Kurum logosu ile "Times New Roman" yazı tipi ve 20 karakter boyutundaki "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" ibaresi ve 36 karakter boyutundaki "ÖN İNCELEME RAPORU" ibaresi, ortalanarak yazılacaktır.

Ön İnceleme raporlarına, müfettişin Kurum sicil numarası ile her yıl için "1" den başlayarak müteselsil sıra numarası takip eden sayı verilecek, ön inceleme raporu olduğunu gösterir "ÖİR" harflerinden başka bir işaret, yazı ya da rakam eklenmeyecektir (Örnek: 123456/ÖİR/01).

Taşra teşkilatı personeli hakkında düzenlenen ön inceleme raporları, gereği için ilgili Valiliğe/Kaymakamlığa gönderildikten sonra ön inceleme raporunun ve Valiliğe/Kaymakamlığa gönderilen yazının bir nüshası manyetik ortamda kayıtlı bir kopyası ile birlikte bilgi için müfettişlerin bağlı oldukları grup başkanlıklarına verilecektir. Merkez teşkilatı personeli hakkında düzenlenen ön inceleme raporları ise iki nüsha olarak müfettişlerin bağlı oldukları grup başkanlıklarına verilecektir.

Asgari İşçilik İnceleme Raporunun Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar:

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 69 uncu maddesi uyarınca yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen asgari işçilik inceleme raporları; "Giriş", "Saptanan Hususlar", "Değerlendirme" ve "Sonuç ve Kanaat" bölümlerinden oluşur. Bu bölümlerde ise aşağıda belirtilen alt başlıklar kullanılır.

1) Giriş:

Denetimin konusu:

Denetimin başlangıç ve bitiş tarihleri:

Denetimle ilgili yapılan çalışmalar:

2) Saptanan Hususlar:

Kurum kayıtlarında saptanan hususlar:

a) İşyerleriyle ilgili saptanan hususlar:

b) Sigortalıyla ilgili saptanan hususlar:

Yerel denetimde saptanan hususlar:

İşyeri kayıt ve belgelerinden saptanan hususlar:

Alınan ifadeler:

Saptanan diğer hususlar:

3) Değerlendirme:

Kurum mevzuatı yönünden değerlendirme:

a) İşyerinin tescil ve işverenlik niteliğinin değerlendirilmesi:

b) Çalışanların sigortalılık niteliklerinin değerlendirilmesi:

c) Asgari işçilik yönünden değerlendirme:

d) Prime esas kazanç tutarları ve prim belgeleri yönünden değerlendirme:

e) İdari para cezası yönünden değerlendirme:

Diğer mevzuat yönünden değerlendirme:

a) İş mevzuatı yönünden değerlendirme:

b) Vergi mevzuatı yönünden değerlendirme:

c) İlgili kamu kuruluşu mevzuatı yönünden değerlendirme:

Asgari İşçilik İnceleme raporları, ekte sunulan form (Ek: 13) kullanılmak suretiyle "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutu ile tek satır aralığıyla düzenlenecektir. Bu formda belirtilen başlıklar dışında başkaca bir başlık kullanılmayacaktır. Ancak, her sektör için hazırlanacak olan rehberlerde başkaca başlıkların kullanılmasının öngörülmesi halinde, bu başlıklar kullanılacaktır.

Asgari İşçilik İnceleme raporları A4 (210x297 mm) kâğıdına düzenlenecek ve bu kağıdın üst ve sol kenarından 2,5 cm; alt ve sağ kenarından ise 2 cm boşluk bırakılacaktır.

Rapor kağıdının üstbilgi/altbilgi bölümlerinde yer alan ibareler, "Times New Roman" yazı tipi ve 10 karakter boyutu ile yazılacak, çizgi kalınlığı ise 1 nk olacaktır.

Asgari İşçilik İnceleme raporlarının her sayfası mavi renkli mürekkeple mühürlendikten sonra imzalanacak/paraflanacaktır. Mühür izi, sayfanın altına sayfa ortalanarak basılacaktır. Son sayfadaki mühür izi ise ismin üst tarafına basılacaktır.

Rapora eklenen her türlü belge, konunun işleniş seyrine uyum gösterecek şekilde sıraya konulacak ve her birisine ayrı bir ek numarası verilecektir. Rakamla verilecek olan ek numaraları sayfanın sağ üstüne kırmızı renkli kalemle yazılacaktır. Sayfa sayısı birden fazla olan belgelere aynı ek numarası verilecek, içerikleri aynı yada benzer nitelikte olan belgeler birbirleriyle ilişkilendirilerek ek numarası verilecektir (1/3, 1/5, 2/1 vb). Raporda değerlendirilmeyen belgeler ek yapılmayacaktır.

Asgari İşçilik İnceleme raporları için ekte sunulan rapor kapağı (Ek: 14) kullanılacaktır. Kapak formatında yer alan ve genişliği 7,37 cm, yüksekliği 4,24 cm ebatlarmdaki Kurum logosu ile "Times New Roman" yazı tipi ve 20 karakter boyutundaki "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" ibaresi ve 36 karakter boyutundaki "ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEME RAPORU" ibaresi, ortalanarak yazılacaktır.

Asgari İşçilik İnceleme raporlarına, müfettişin Kurum sicil numarası ile her yıl için "1" den başlayarak müteselsil sıra numarası takip eden sayı verilecek, asgari işçilik inceleme raporu olduğunu gösterir "AİR" harflerinden başka bir işaret, yazı ya da rakam eklenmeyecektir (Örnek: 123456/AİR/01).

Herhangi bir teklif içermeyen asgari işçilik raporları hariç diğer asgari işçilik raporları en az iki nüsha düzenlenerek, manyetik ortamda kayıtlı bir kopyası ile birlikte müfettişlerin bağlı oldukları grup başkanlıklarına teslim edilecektir.

İfade Tutanağı:

Alınan ifadelerde ekte sunulan "İfade Tutanağı" formatı kullanılacaktır (Ek: 15). İfade tutanaklarında; ifade veren kişinin açık kimliği, öğrenin durumu, ikametgah adresi ve TC kimlik numarası, ifadesi alınan kişinin memur olması halinde görevi ve sicil numarası, ifadesi alman kişinin Kurum sigortalısı olması halinde sosyal güvenlik (Bağ-No/SSK Sicil No/Emekli Sicil No) numarası, ifade alma işleminin yapıldığı yer ve tarih ile varsa telefon numarası mutlaka yazılacaktır.

İfade alma sırasında başkaca kimseler hazır bulundurulmuşsa, bu kişilerin de açık kimliği ve T.C. kimlik numarasına ifade tutanağında yer verilecektir.

İfadenin tamamlanmasından sonra tutanağın son bölümüne, tutanak içeriğinin ifade veren ile varsa ifade sırasında hazır bulunanlar tarafından okunduğu ve konuyla ilgili olarak başkaca bir diyeceğinin olmadığı bilgisine yer verilecektir. Okur-yazar olmayan kişilerin ifadesinin alınmasından sonra, "ifade içeriğinin yüzüne karşı yüksek sesle okunduğu ve söylediklerinin aynısı olduğunun anlaşılmasından sonra ifadesinin doğruluğunu sağ el başparmak izi ile tasdik ettiği" bilgisine yer verilecektir.

Ek Belgeler Listesi:

Raporlara ek yapılan tüm belgeler için bir örneği ekte sunulan "Ek Belgeler Listesi" düzenlenecektir (Ek: 16).

Ek belgeler listesinde raporun tarih ve sayısı ile düzenleyen Kurum ve Kurum biriminin adlarının yanı sıra ilgili belgenin “asıl”, “nüsha”, “aslı gibi (onaylı nüsha)”, “fotokopi” ya da “faks” olup olmadığı belirtilecektir.

Evrakı düzenleyen birim ya da şahıs, düzenleme tarihi ve numarası ya da evrakın türü vb. açılardan farklı mahiyetteki tüm evrakın farklı bir ek numarası ile belirtilerek ek belgeler listesine işlenecektir.

Rapor Ekleri:

Rapor ekleri, konunun işleniş seyrine uyum gösterecek şekilde sıraya konulur. Değerlendirme ve/veya sonucu etkilemeyen belgeler rapora eklenmez.

Rapor ekinde olup ayırt edici özellikleri yönünden farklı tüm belgeler üzerinde yine ayırt edici bir ek numarası bulunmalıdır.

Tek bir belgenin sayfa sayısının birden fazla olması halinde (Ör: Bir sayfadan uzun Makam onayları) sayfa adedinin dizi pusulasında belirtilip ayrıca numaralanmaması, numaralanması halinde ise asıl ek numarasının yanına sayfa sayısını belirtir bir numaranın da ilave edilerek “/” işareti ile ayrılmalıdır. (Örnek: 32/1, 32/2 vb.),

Fotokopi esnasında önlü-arkalı çekim yapılması halinde (Ör: Birden fazla sayfası bulunan sözleşmeler) de aynı şekilde hareket edilmelidir.

Ön ve arka yüzünde bilgi bulunan tek bir belgenin (Ör: doktor diploması, arkasına el yazısı ile herhangi bir şey yazılan belgeler, vb.) rapora ek olarak konulması halinde ek numarasından sonra alfabetik karakterler kullanılmalıdır. (Örnek: 33/a, 33/b vb.),

Rapor ekindeki tüm belgeler rapor türü ayırt edilmeksizin mühürlenmeli ve mührün yetkisiz kullanımı ihtimaline karşı paraflanmalıdır.

CD gibi üzerine mühür basılma imkânı olmayan ekler zarf içine konulmalıdır.

A3 kâğıda basılan tablo vb. belgelerin A4 boyutuna gelecek şekilde katlanması ve ek numarası belge ön yüzüne işlenmelidir.

Reçete vb. mahiyette olup rapordan kolaylıkla ayrılabilecek ya da yırtılabilecek eklerin poşet dosya içine alınarak ağzı zımbalanmalı ve rapora ek yapılmalıdır.

Delil teşkil eden asıl evrak mümkün olduğunca rapor ekine alınmayıp ilgili Kurum birimlerine zimmetle teslim edilmelidir. Korunması için gerekli tedbirlerin alınması ve bu hususta düzenlenen tutanağın rapor eklerine alınması, ekin doğrudan rapor ekine alınma zorunluluğu olduğu hallerde evrakın mahiyetini etkilemeyecek ya da okunmasını engellemeyecek bir yerine müfettişlik mührü vurularak rapora ek yapılması hususuna dikkat edilecektir.

Rapora konulacak her türlü belge en az iki yerinden delinerek takılmalı ve kopma ihtimali bulunan evrakların delme yerlerinin bant ile sağlamlaştırılmalıdır.

İhbarda bulunan ya da tanıklık eden şahıs ya da şahısların gizli kalması gereken kimlik bilgilerinin deşifre olmasına yol açacak evrakın ya "bu nitelikteki bilgiler okunamayacak şekilde gizlenerek rapor ekine alınması" yahut da "rapor ekine alınmayıp 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile gerektiğinde ilgili mercilere iletilmek üzere ayrı bir yazı ekinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilmesi", gerekmektedir.

CD (Manyetik Ortam):

Rapor türü ayrımı yapılmaksızın tüm raporların manyetik ortam içinde de gönderilmesi,

Gerek aynı kişi/kurumlar hakkında farklı eylemlerden dolayı tahkikat yürüten müfettişlere, gerekse rapor tetkik eden rapor okuma komisyonlarında görevli müfettişlere kelime araması suretiyle tetkik kolaylığı sağlamak amacı ile rapor ek belgeler listesinin de manyetik ortam kayıtlarına alınması,

Kayıt yapılacak manyetik ortam olarak CD'lerin tercih edilmesi,

CD'ye aktarılacak belgenin en azından Office Word 97-2003 belgesi sürümü ile kaydedilmiş olması,

Gönderilecek CD'lerin ya tamamı ile kapatılarak en az iki yerinden delinmiş bir zarf yahut katlanmış bir poşet dosya içine konulmak sureti ile klasöre ya da dosyaya takılması,

Herhangi bir nedenle rapordan ayrı düşen CD'lerin tanınarak rapora konulabilmesi için CD üzerine rapor tarih ve sayısının yazılması,

Dosya Tipi:

Klasörle gönderilecek raporlar için, evrak yüksekliğinin en fazla klasör mekanizmasının büküm noktasına (dar klasörlerde 3,5 cm, geniş klasörlerde 5,5 cm yüksekliğe) kadar gelecek şekilde ayarlanmalıdır.

Bu yüksekliği aşan evrak için ayrı bir klasöre gereksinim duyulduğunda, yine aynı boyutta klasörlerin tercih edilerek yeterli sayıda klasör kullanılmalı ve evrak yüksekliğinin klasörlere eşit şekilde paylaştırılmalı, plastik telli dosya tercih edildiği takdirde, dosyanın kapak kısmının rapor ve eklerinin üzerini tamamen örtmesine dikkat edilmeli, klasör ve plastik telli dosya dışında herhangi bir dosya tipinin kullanılmamalıdır.

Klasör halinde tanzim edilecek raporlarda kurumsal kimlik kılavuzuna uygun ve formatı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca belirlenecek dosya sırtlıklarının kullanılması, (Ek:29)

RAPORLARIN DÜZENLENMESİNDE İÇERİĞE İLİŞKİN HUSUSLAR

İŞ KAZASI İNCELEMELERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR

İş kazaları incelemelerinin mümkün olan en kısa süre içerisinde sonuçlandırılması gerek kazalılar, gerekse hak sahipleri açısından son derece önemlidir. Bu incelemelerin makul süreler içerisinde sonuçlandırılmaması, hak kayıplarına yol açabildiği gibi, vatandaşlarımızın ve hizmet vermekle mükellef olduğumuz kesimlerin kurumumuza olan güvenini de sarsmaktadır. Belirtilen nedenlerle iş kazalarıyla ilgili denetim talep yazılarının grup başkanlıklarımıza intikal ettiği tarihten itibaren grup başkanlıklarımızca yapılacak evrak kayıt işlemleri, denetim talep yazılarının değerlendirilmesi ve dağıtımı ile müfettişlerimizce yapılacak incelemeler neticesinde tanzim olunacak raporların usul ve esasları ile uyulması gereken süreler bu iç emirde belirtilmiştir.

Grup Başkanlıklarının Bulundukları İlde Meydana Gelen İş Kazaları

Grup başkanlığının bulunduğu ilde meydana gelen iş kazalarıyla ilgili denetim talep yazıları, grup başkanlığınca 7 (yedi) iş günü içerisinde değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme neticesinde incelenmesi gerektiğine karar verilen denetim talep yazıları, (a) fıkrasında belirtilen süre içerisinde, Ek:17'de yer alan görev emri ekinde müfettişe havale edilecektir. İade edilmesi gereken denetim talep yazıları ise yine bu süre içerisinde ilgili il müdürlüğüne gönderilecektir.

Müfettişçe, görev emrinin alındığı tarihten itibaren 7 iş günü içerisinde işverenden kayıt ve belgelerin ibrazı istenecektir. Gerekli inceleme ve soruşturma, kayıt ve belgelerin ibrazını müteakiben 30 iş günü içerisinde bitirilerek rapor düzenlenecek ve grup başkanlığına bu süre içinde verilecektir.

Grup Başkanlıklarının Bulundukları İl Dışında Meydana Gelen İş Kazaları

Kendisine iş kazası inceleme görevi verilen müfettiş, iş kazasının meydana geldiği ilde göreve başladığı tarihten itibaren; herhangi bir ilde geçici görevli bulunduğu sırada kendisine iş kazası görevi verilen müfettiş ise bu görev emrini aldığı tarihten itibaren 2,5 ayı geçmemek üzere geçici görevli bulunduğu süre içerisinde bu incelemeleri sonuçlandırarak rapora bağlayacaktır.

İş kazaları inceleme raporlarının geçici görev yerinde öncelikle sonuçlandırılması esas olup, görev süresinin ildeki diğer görevler nedeniyle uzaması halinde, bu raporlar ildeki görev süresinin bitmesi beklenmeden ilgili grup başkanlığına gönderilecektir.

Grup Başkanlıklarının Uyacağı Hususlar

Grup başkanlıklarınca yapılan değerlendirme neticesinde incelenmesi gerekli görülerek müfettişe havalesi yapılan görev emirlerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere; Ek-17 "görev emri örneği" kullanılacaktır.

Grup başkanları, kurum için hazırlanan basın bültenlerini takip ederek, basına yansımış kaza olayları hakkında resen inceleme başlatacaklardır.

Müfettişin geçici görevle il dışında bulunması durumunda beyanda bulunmak için gelen kazalı veya görgü tanıklarının beyanları, grup başkanınca görevlendirilecek bir grup başkan yardımcısı tarafından alınır.

İş Kazası İncelemeleriyle İlgili Diğer Hususlar

İş kazası incelemesi kapsamında olsun veya olmasın, işyeri kayıt ve belgeleri resmi evrak kaydından geçirilerek tutanakla teslim alınacaktır.

Kayıt ve belge ibrazı istem yazıları; adres değişikliği, kapanma ve sair nedenlerle bila tebliğ iade edilebilmektedir. Bu gibi durumlarda, elde edilen diğer bilgi, belge ve alınan ifadeler; inceleme konusu sigorta olayının "iş kazası" niteliğinde olduğu veya olmadığı yönünde kanaat oluşturmaya yetiyorsa "ara rapor" düzenlenmesi yoluna gidilecektir. Son raporun yazılması için, ilgili il müdürlüğünden işverenin tebligata elverişli adresinin tespit edilmesi istenilecek olup adresin bildirilmesi neticesinde kayıt incelemesi yapılacaktır.

30 iş günü olarak belirlenen rapor teslim süresi, ara rapor tanzim edildiği taktirde durur. Kayıt incelemesini içeren son rapor makul bir sürede sonuçlandırılır. Son raporun yazılma süresi her durumda ara raporun verildiği tarihten itibaren 3 aydan fazla olamaz.

İşyeri kayıt ve belgelerinin, kazalının veya görgü tanıklarının müfettişin bulunduğu ilden farklı bir ilde bulunması durumunda; müfettiş, durumu grup başkanlığına yazı ile bildirerek ifadenin alınacağı veya kayıtların inceleneceği yere kendisi gitmek suretiyle işi sonuçlandırabileceği gibi; turne programına göre bağlı olduğu grup başkanlığından veya diğer grup başkanlıklarından da ifade alınmasını veya kayıtların incelenmesini isteyebilir. İnceleme, görev emrinin ilk olarak verildiği müfettiş tarafından sonuçlandırılacaktır.

İncelemenin bir kısmının diğer illerde, başka müfettiş tarafından yapılması talep edildiğinde, kazalının veya işverenin cevaplandırması istenilen sorular üst yazıda açıkça belirtilir. Diğer grup başkanlıklarından bu yönde gelen talepler 30 iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgili grup başkanlığına gönderilir.

Kazalı veya görgü tanıkları, hiçbir şekilde ikametgahlarının bulunduğu belediyenin mücavir alan sınırlarının dışına (büyükşehir belediyelerinde büyükşehir sınırları) çağrılmayacaklardır.

İş kazaları incelemelerinde, zaruri haller haricinde işyeri kayıt ve belgeleri yalnızca kazaya maruz kalan kişi veya kişilerin çalışma gün sayıları, ücretleri ve PEK matrahlarıyla sınırlı olarak incelenecektir.

Grup başkanlıklarınca, müfettişlere aynı anda 10'dan fazla iş kazası görev emri verilmeyecektir.

Grup başkanlığına veya müfettişe, bu iç emrin yayımlandığı tarihten önce intikal etmiş olan iş kazası incelemeleri için, bu iç emirde öngörülen süreler, iç emrin yayımlandığı tarihte başlayacaktır.

ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR

Yıllık çalışma plan ve program dahilinde gerçekleştirilecek asgari işçilik incelemelerinde görevli müfettişlerin turne süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Kendilerine aynı ilde 1 işyerinde asgarî işçilik incelemesi görevi verilen müfettişlerin bu işini 2 (iki) ay,

Kendilerine aynı ilde 2 işyerinde asgarî işçilik incelemesi görevi verilen müfettişlerin, bu işlerini 2,5 (iki buçuk) ay,

Kendilerine aynı ilde 3 işyerinde asgarî işçilik incelemesi görevi verilen müfettişlerin, bu işlerini 3 (üç) ay

İçerisinde bitirmelidirler. Bu süreler, aynı zamanda azamî turne sürelerini de göstermektedir. Kendisine asgarî işçilik incelemesi dışında, o ilde, başka bir görev tevdi edilmemiş olan müfettişler, turne bölgelerinde, en fazla yukarıda gösterilen süreler kadar kalacak ve incelemelerini sonuçlandıracaklardır. Asgarî işçilik inceleme raporları, turne bitiş tarihini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde verilecektir.

Asgarî işçilik incelemesi yapmak üzere turne bölgelerinde görevlendirilen müfettişlere, acil işler dışında inceleme ve soruşturma görevi verilmeyecektir. "Acil iş" kavram ve kapsamında iş kazası inceleme ve soruşturmaları ile 4483 sayılı Kanun gereğince yapılan ön incelemeler bulunmaktadır.

RAPORLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

Raporlar, Türkçe anlatım ve yazım kurallarına uygun olarak, açık ve anlaşılır bir dille yazılır.

Herhangi bir teklif içermeyen raporlar bir nüsha; cezai, disiplin, mali veya idari bir teklif içeren raporlar ise en az iki nüsha düzenlenerek, manyetik ortamda kayıtlı bir kopyası ile birlikte Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirilir.

Türk Ceza Kanunu yönünden herhangi bir işlem tesis edilmesi önerisini içeren soruşturma raporları, doğrudan Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilmesi yerine Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirilir. Ancak soruşturmaya tabi personelin veya ilgili diğer kimselerin kaçması veya zimmete geçirilen para, kıymetli eşya ve belgelerin kaçırılması veya zamanaşımı süresinin dolmasına az bir müddet kalmış olması gibi adli kovuşturmayı gerektiren hallerin müfettişlerce tespiti halinde, ilgililerin ifadeleri alınmak, suçun mahiyeti ve ne suretle kimin tarafından işlendiği de belirtilmek suretiyle durum bir yazı ile derhal savcılığa bildirilir.

Müfettişler yürütmekte oldukları inceleme veya soruşturmalar esnasında, görev emri kapsamına girmeyen kişi ve olaylar hakkında, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğindeki istisnalar saklı kalmak üzere yeni bir "inceleme ve gerekirse soruşturma" onayı almadan görev kapsamlarını genişletmeyeceklerdir.

Ayrıca bu gibi durumlarda, yapılması talep edilen yeni inceleme ve gerekirse soruşturma konusuna dair tespit edilen hususlara, ilk görevlendirme konusuna ilişkin düzenlenen raporlarda yer verilmeyecek ve konu Başkanlığımıza hitaben hazırlanacak ayrı bir yazı ile "tespiti yapılan hususların araştırılması ve gerekirse soruşturulması hususunun değerlendirilmesi" şeklinde bildirilecektir.

İşverenler tarafından devamlı işyeri sigortalılarının çalışmaları ile ikmal edildiğinin beyan edilmesi üzerine yapılan incelemeler sonucunda, devamlı işyeri çalışanları ile yapılmasının mümkün olduğu ve fakat eksik işçilik miktarının devamlı işyerinde istihdam edilen ancak

Kuruma bildirilmeyen kişilerin çalışmalarından kaynaklandığı sonucuna varılması durumunda da işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti yoluna gidilecek, bu çalışmanın yapılabilmesi için 26/05/2008 tarih ve 156677 sayılı Genel Yazı gereğince Başkanlığımızdan gerekçeleri ile birlikte "asgari işçilik inceleme oluru" talep edilecek ve alınacak talimata göre hareket edilecektir.

Başkanlığımızca birden fazla müfettişin görevlendirildiği inceleme veya soruşturma raporları, görevlendirilen müfettişler tarafından müştereken hazırlanıp imzalanacaktır. Birlikte verilen görevlerin müfettişlerce ayrı ayrı yapılacak çalışmalar ile tamamlanmasının uygun ve gerekli olduğu sonucuna varılması durumunda konu Başkanlığımıza intikal ettirilerek verilecek talimata göre hareket edilecek, aksi takdirde verilen görev ve buna dayalı rapor müfettişlerce birlikte yerine getirilerek düzenlenecektir.

04/04/2008 tarihli ve 2008/22 sayılı genelgede; "Yapılan tüm müfettiş görevlendirmelerinde, görev konusu iş kapsamını aşan, gerek idari birimlerin yapı ve uygulamaları gerekse sosyal güvenlik mevzuatının uygulanması açısından geniş bir kesimi ilgilendiren veya Kurum tarafından idari bir düzenleme yapılmasını gerektiren hususların tespiti halinde, bu tespitle ilgili ayrı bir rapor düzenlenmesi gerektiği ve raporun, Kurum Başkanı onayına sunulmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilmesi gerektiği" belirtildiğinden, bu tür hususlarla ilgili olarak ayrı rapor tanzim edilecek ve bu raporlarda yapılması önerilen idari düzenlemeler ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilecektir.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında taşra personeli ile ilgili olarak yapılan ön incelemeler neticesinde düzenlenen raporlar doğrudan ilgili Valiliğe gönderilecek ve gönderilmesini müteakip rapor ve gönderme yazısının birer örnekleri Başkanlığımıza intikal ettirilecektir.

Kanunların "zaman bakımından" uygulanmasına ilişkin kurallar nedeniyle ceza hukukuna özgü lehte olan düzenlemeler hariç, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği 01/10/2008 tarihinden önceki fiil ve olaylar hakkındaki uygulama ve değerlendirmeler, tabi oldukları kanun hükümlerine göre yapılacaktır.

Bu bağlamda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesi ile idari para cezaları uygulamalarına getirilen 10 yıllık zamanaşımı süresi, anılan kanunun yürürlük tarihi olan 01/10/2008 tarihinden itibaren işlendiği tespit edilen fiiller için uygulanacaktır. 30/09/2008 tarihine kadar işlenen fiillere yönelik idari para cezalarında ise mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ıncı maddesi gereğince 5 yıllık zamanaşımı süresi uygulanacak, idari para cezalarına yönelik zamanaşımı süreleri resen dikkate alınacaktır.

Sigortalıların işyerlerinde geçirdiği kalp krizi vakalarıyla ilgili olarak, krizin dıştan gelen ani bir etkiyle meydana geldiği ya da başka bir anlatımla kriz ile işyeri veya çalışma koşulları arasında uygun illiyet bağının (uygun illiyet bağı ancak doktor raporu ile ispat edilebilir) varlığı ortaya konulamadığı sürece, söz konusu olaylar mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 11 inci veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında iş kazası olarak değerlendirilmeyecektir.

İş kazası veya meslek hastalığı incelemelerinde işverenlerin ve üçüncü kişilerin sorumlulukları değerlendirilirken, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 21 inci maddesinin yanı sıra 76 ncı maddesi hükümleri de göz önünde bulundurularak sonuç oluşturulacaktır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun asgari işçilik işlemlerini düzenleyen 85 inci maddesi gereğince yapılacak çalışmalarda dikkate alınmak üzere; kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalardan bilgi ve belgeler (5510/85-5 inci fıkra) kanun maddesi gereğince iadeli-taahhütlü 1 ay süreli yazılar ile istenilecek, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde cevap verilmemesi halinde, (5510/102 nci madde birinci fıkra (f bendi) uyarınca 2 asgari ücret tutarında idari para cezası tahakkuku önerilecektir.

Müfettişler, görevlendirildikleri memur soruşturmaları kapsamında tespitini yaptıkları fiiller karşılığında;

- Memuriyetten çıkarma cezasının bulunması halinde bir alt cezayı önermeyecekler ya da bu yönde görüş bildirmeyeceklerdir.
- Memuriyetten çıkarma cezası hariç diğer disiplin cezalarında ise disiplin soruşturmaları neticesinde işlendiği tespit edilen fiiller karşılığı disiplin cezalan önerilecek, ilgili personelin geçmiş hizmetleri sırasındaki olumlu çalışmaları ve sicil durumlarına ilişkin hususlara bilgi mahiyetinde yer verilecek, anılan şartların varlığı halinde dahi bir alt disiplin cezası önerilmeyecektir.

Kurum personeli ile ilgili yargıya intikal etmiş ve disiplin hükümlerinin işletilmesi imkanının zamanaşımı dolayısıyla kaybedilmesi ihtimalinin bulunduğu olaylara ilişkin soruşturmalarda, disiplin ve diğer işlemler yönünden gerekli öneriler yapılacak, tespitlere rağmen salt "adli süreç sonucuna göre işlem yapılması" şeklinde önerilerde bulunulmayacaktır.

Hastane, eczane ve optik firmalarına yönelik olarak; örneklemeye giren fatura ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hata oranının, Kurumumuz ile anılan sağlık hizmeti sunucuları arasında mutabakat sağlanmak suretiyle kesinleşmesi sonucunda, hata oranının örnekleme dışı kalan genel fatura tutarına uygulanması suretiyle ödeme yapılmasından hareketle hastane, eczane ve optik firmalarına karşı yapılan inceleme ve soruşturmalarda sağlık hizmeti sunulmadığı halde fatura etme, faturaya dayanak oluşturan belgeleri gerçeğe aykırı düzenleme, sahte reçete-kupür veya rapor fatura etme gibi esasa yönelik bir duruma dayanmadıkça örnekleme metodu ile daha önce Kurumun ilgili birimlerince incelenmiş ve üzerinde mutabakat sağlanmış fatura ve eki belgeler inceleme ve soruşturma konusu yapılmayacak, örnekleme metodu ile incelenmemiş fatura ve eki belgeler üzerinden inceleme ve gerekirse soruşturma yapılacaktır.

Tüm inceleme ve soruşturmalarda, haklarında cezai, mali ve idari yaptırımlar önerilen gerçek veya tüzel kişi işveren ile iş sahiplerinin ya da temsile yetkili kıldığı kişi veya kişilerin konu hakkında görüş ve bilgilerine başvurulacaktır.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğine göre asgari işçilik inceleme onayı alınarak yapılan görevlendirmeler kapsamındaki çalışmalar sonucunda, inceleme dönemi itibariyle işin yürütümü için yeterli işçilik bildirildiğinin saptanması nedeniyle eksik işçilik tespiti yapılamayan devamlı nitelikteki işyerleri hakkında tanzim olunacak raporlar, görevlendirmeye paralel olarak "Asgari İşçilik İnceleme Raporu" şeklinde adlandırılacaktır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85 inci maddesi gereğince devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgari işçilik incelemeleri sonucunda tespiti yapılan ve sigortalılara mal edilemeyen fark sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak sigorta primi ve buna bağlı idari para cezalarına işverenler tarafından uzlaşma isteminde bulunabilme hakkının varolduğunun, konu ile

ilgili yönetmeliğin yayımlandığı 25/04/2009 tarihinden itibaren tanzim edilen kayıt inceleme tutanaklarında, 14/07/2009 tarihli ve 9116037 sayılı Genel Yazıda belirtilen metne uygun şekilde duyurulmadığının anlaşılması halinde, denetimi yapan müfettiş tarafından iadeli-taahhütlü bir yazı ile işverene duyurulup tebliğ edilmesini takiben rapor düzenlenecektir.

Eczaneler hakkında düzenlenen raporlarda, Kurumumuz ile eczaneler arasında imzalanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczaları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" tarihleri belirtilecek ve cezai şartlar ile sözleşmenin feshine ilişkin önerilerde bulunulurken en son imzalanmış protokol hükümleri dikkate alınacaktır.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczaları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" hükümleri kapsamında cezai şart ve fesih gerektiren fiillerin tespit edildiği reçetelerde, fiili ilgilendiren reçete veya ilaç bedellerinin de yersiz ödeme kapsamında kanuni faizleriyle birlikte tahsil edilmesi önerilecektir.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczaları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" hükümleri kapsamında sözleşmenin feshedilmesinin gerekmesi halinde konunun Maliye Bakanlığı, Valilik ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine de bildirilmesinin sağlanması için raporlarda protokolün ilgili maddesine atıfta bulunularak öneri getirilecektir.

Hastane ve eczane soruşturmaları kapsamında düzenlenen raporlarda; doktor, eczane kalfası gibi üçüncü kişilerin Türk Ceza Kanunu kapsamında bulunduğu değerlendirilen fiillerinin Borçlar Kanunu hükümlerine göre de haksız fiil niteliği taşıdığının tespiti halinde, belirtilen kişilerin verdikleri zararlarla ilgili olarak sözleşme kapsamında sorumlulukları bulunmasa dahi haksız fiilleri nedeniyle Borçlar Kanununun ilgili hükümlerine dayanan tazmin sorumlulukları da değerlendirme konusu yapılacaktır.

Kamu idarelerinde görev yapan doktor, teknisyen, hemşire ve benzeri nitelikteki personelin görevlerini yerine getirmeleri sırasında Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılan eylemlerinin idare hukuku açısından "kişisel kusur" niteliğinde olduğunun tespiti durumunda, gerek kendileri ve gerekse istihdam eden kamu kurumlarının Kuruma verdikleri zararlardan dolayı Borçlar Kanunu hükümlerine göre tazmin sorumlulukları bulunduğundan, eczane ve hastane denetimi raporlarının düzenlenmesinde bu hususlar da göz önünde bulundurulacaktır.

Kamu idarelerinde görev yapan doktor, teknisyen, hemşire ve benzeri nitelikteki personelin görevleri ile ilgili olarak işledikleri ancak Türk Ceza Kanunu kapsamında bulunmadığı gibi idare hukuku açısından da "kişisel kusur" niteliğinde değerlendirilemeyen ancak "hizmet kusuru" sayılabilecek fiilleri ile verdikleri zararların, zarara sebep olan kamu personeli yerine bu kişileri çalıştıran kamu idarelerinden talep edilmesi önerilecektir.

Hizmet tespitleri ile ilgili olarak yapılan incelemeler sırasında, 5510 sayılı Kanunun konuyu düzenleyen 86 nci maddesi yedinci fıkrasında ifade edilen "fiilen" veya "kayden" tespitlerle birlikte kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan da bilgi alınmaya çalışılacak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 59 uncu maddesi ikinci fıkrasında belirtilen yetkiler kullanılacak, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Teftiş ve Denetim Rehberinin "1.2.3.8 İhbar ve Şikayetler Hakkında Yapılacak İncelemeler" başlıklı bölümünde belirtilen hususlar da eksiksiz göz önünde bulundurulacaktır.

Görevlendirmelere istinaden müfettişler tarafından yapılan incelemeler sırasında; aynı anda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri gereğince sigortalılık niteliklerine haiz olarak çalıştıkları saptanan kişilerin sigortalılık durumları değerlendirilirken, 5510 sayılı Kanunun Geçici 8 ve 17 nci madde hükümleri de göz önünde bulundurularak sonuç oluşturulacaktır.

Kurum birimlerince taahhüt konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işleri hakkında "araştırma" işleminin yapılmasını engelleyen (ihbar ve şikayet, ihale makamı bilgileri ile mutabık olmayan sigortalı bildirimleri, işin bitim tarihinden sonra yapılan sigortalı bildirimleri vb.) hususların, asgari işçilik tespiti niteliğinde olmamak üzere 2009/31 sayılı Genelge kapsamında sosyal güvenlik denetmenlerince giderilmesinden sonra "araştırma" işlemi yapılması gerektiğinden, bu işlemler yapılmaksızın gönderilen asgari işçilik tutarının tespitine yönelik denetim gerekçeleri işleme alınmadan gerekçeleri de belirtilerek ilgili Kurum birimine iade edilecektir.

İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işleri hakkında mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 79 uncu maddesi on ikinci fıkrası ve 5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde belirtilen işlemler gerçekleştirilmeden ve varsa özel bir nedeni belirtilmeden asgari işçilik tutarının belirlenmesi talepleri işleme alınmayacak ve yapılacak çalışmaların belirtileceği yazı ile iade yoluna gidilecek, varsa müfettişlere havale edilmiş denetim talepleri için de aynı yol izlenecektir.

Asgari işçilik oranına işverenlerce yapılan ilk itirazlar üzerine, uygulanan asgari işçilik oranının doğruluğunun araştırılıp değerlendirilmesi ve gerekirse yeniden tespiti amacıyla Asgari İşçilik Tespit Komisyonuna gönderilmesi gerekirken, asgari işçilik miktarının tespitini içeren denetim talepleri de yapılacak çalışmalar belirtilerek ilgili Kurum birimine iade edilecektir.

2008/22 sayılı Genelgeye istinaden Başkanlığımızca yayımlanan 26/05/2008 tarihli ve 156677 sayılı Genel Yazı kapsamında ilgili Kurum birimlerinden grup başkanlıklarına gönderilen denetim istem yazıları ile ilgili olarak Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı (Devredilen) tarafından yayımlanan 2004/1 sayılı İç Emrin, 5502 ve 5510 sayılı Kanunlara aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına titizlikle devam edilecek, denetim istem yazılarının müfettişlere havalesinden önce 23/02/2009 tarihli, 2009/31 sayılı genelge hükümleri dikkate alınacak ve belirtilen genelge kapsamında bulunan denetim talepleri ilgili Kurum birimine iade edilecektir.

Yapılacak teftişlerde mükerrer incelemeleri engellemek amacıyla, Kurumumuz merkez ve taşra birimlerindeki işlemlerin teftişi sırasında, sorunsuz da olsa incelenen her dosya üzerinde uygun bir yere inceleme yapıldığı belirtilerek müfettişlik mührü basılarak imza veya paraf atılacaktır.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 82 nci maddesi gereğince, raporlar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda Başkanlığımızca tespit edilen “inceleme eksiklikleri” ve “şekle ilişkin eksiklikler” itiraza konu edilmeden giderilecektir. ("İnceleme eksikliği" ile "görüş farklılığı" kavramları karıştırılmamalıdır.)

Zamanaşımı süreleri de dikkate alınarak; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 82 nci maddesi kapsamında, inceleme eksiklikleriyle şekle ilişkin eksiklikler ve görüş farklılıklarının giderilmesini teminen müfettişlere iade edilen raporlar mümkün olan en kısa sürede, ilgili grup başkanlıklarına geri gönderilecektir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 82 nci maddesi birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, yapılan yetki devrine istinaden grup başkanlıkları tarafından doğrudan ilgili Kurum birimlerine gönderilen raporların, ilgili birimler tarafından "maddi hata ya da mevzuata açık

aykırılık" gibi hususların varlığı sebebiyle ilgili grup başkanlığına iade edilmesi halinde, söz konusu yazı ve raporlar doğrudan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilmeyecek, ilgili müfettiş ve grup başkanlığı mütalaasıyla birlikte rapor ve eklerinin bir örneği de Başkanlığa intikal ettirilecektir.

Çok zorunlu olmadıkça rapor metinlerinde kişi ifadelerine tekerrüren ve aynen yer verilmeyecek, raporlar zaruri her türlü bilgiyi ihtiva etmekle birlikte mümkün olduğunca kısa ve öz düzenlenecek, "Sonuç ve Kanaat" bölümü içinde görüş ve önerilerin yer aldığı kısımlarda (Türk Ceza Kanunu, disiplin, mali ve idari) önerilerin dayanakları ve gerekçeleri tekrar yazılmayacaktır.

Gerek Kurum alacaklarının tahakkuk ve tahsiline, gerekse disiplin uygulamalarına ilişkin zamanaşımı sürelerinin dolmasına yakın tarihlerde düzenlenerek rapor türüne göre Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına veya ilgili grup başkanlığına verilen rapor kapaklarının sağ üst köşelerine kırmızı renkle zamanaşımı tarihlerine ilişkin bilgi konulacaktır. (Örnek: Zamanaşımı: 17/12/2010)

Raporlarda, kanuni faiz hesaplama yoluna gidilmeyecektir.

Raporlarda, devredilen kurumlara ait basılı evrak ve logolar kullanılmayacaktır.

İfadesine başvurulacak Kurum personeli ve vatandaşlarımızın; sıfatlarına ve hangi tür inceleme, soruşturma veya teftiş kapsamında bulunduğuna bakılmaksızın, ikametlerinin bulunduğu belediyenin mücavir olan veya Büyükşehir sınırları dışına çağrılmamaları esastır

Bunun yanı sıra, işini takip etmek için ikametinin bulunduğu ilden, başka bir ile müfettişimiz ya da grup başkanlığımıza kendi istek ve kararıyla gelen vatandaşlarımızın ifadesinin alınmasında, duruma göre, ibraz ettiği kayıt ve belgelerin tetkik edilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

Müfettişlerimiz, kendilerine verilen görevle ilgili her türlü çalışmayı bizzat yerine getireceklerdir. Kural bu olmakla birlikte; işlerin sürüncemede kalmaması ve kaynak israfının önlenmesi bakımından, bazı hallerde başka müfettişler aracılığı ile ifade alınması da mümkündür.

İfadesi alınacak kişi sayısının 3'ü geçmemesi, bu kişilerin müfettişin bulunduğu ilden başka bir ilde bulunması, bu kişilerin, hakkında disiplin soruşturması veya ön inceleme yapılan kişilerden olmaması şartlarıyla; ifadenin görev emrini alan müfettiş dışında bir başka müfettiş tarafından alınarak, görevli müfettişe intikal ettirilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

Soru-cevap şeklinde düzenlenen yazıların kişi adreslerine postalanarak veya fakslanarak ifade alma yöntemi, kesinlikle uygulanmayacaktır.

MÜFETTİŞ RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Müfettişler tarafından düzenlenen raporlarda yer alan cezai, mali, idari işlemler ile disiplin işlemlerinin gecikmeden yerine getirilmesi hususu raporların etkinliği yanında konunun tarafları ve Kurumumuz açısından da büyük önem arz etmektedir. Bunu teminen Kurum Başkanlık Makamının olurları ile grup başkanlıklarında rapor okuma komisyonları

oluşturulmuştur. Rapor okuma komisyonu, Rehberlik ve Teftiş Başkanının teklifi Kurum Başkanının onayı ile görevlendirilen müfettişlerden meydana gelmektedir.

Rapor okuma komisyonları, müfettişler tarafından düzenlenen raporları, sosyal güvenlik mevzuatı ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, usul ve esaslara uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirir.

Kurum Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı veya grup başkanının onayıyla yapılan görevlendirmeler neticesinde düzenlenen raporlar üzerindeki görüş farklılıkları, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda giderilir.

Tüm raporlar, raporu tanzim eden müfettiş tarafından bağlı olduğu grup başkanlığına gönderilecek veya teslim edilecektir. Grup başkanlığı, müfettiş raporunu okuma komisyonuna havale eder. Müfettiş raporu bir okuma komisyonu üyesi tarafından incelenir.

Okuma komisyonu üyesi ile müfettiş arasında görüş ayrılığı bulunmayan raporlar, takdim yazısı hazırlanarak yerine getirilmek üzere ilgili birimlere gönderilir.

Okuma komisyonu üyesi tarafından raporda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususların tespit edilmesi halinde, bunların giderilmesi için rapor, ilgili müfettişe iade edilir.

Rapordaki inceleme eksikliği ve şekle ilişkin hususlar müfettişçe giderilir. Eksik inceleme ve şekle ilişkin hususlar haricinde; müfettiş ile okuma komisyonu üyesi görüşleri arasında farklılık olması durumunda, bunların giderilmesi raporu düzenleyen müfettişten iç yazışma formu ile yazılı olarak istenir.

Raporu düzenleyen müfettiş, eksik inceleme ve şekle ilişkin hususlar haricinde, rapor okuma komisyonu veya grup başkanlığının görüşüne katılmaz ise; her iki görüşün belirtildiği yazı ve bu yazı ekinde rapor ve ekleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına sunulacaktır.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından raporda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususların tespiti halinde, bunların giderilmesi için rapor ilgili grup başkanlığına iade edilir. Rapordaki inceleme eksikliği müfettişçe giderilir.

Eksik incelemeye ilişkin hususlar haricinde, müfettiş ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı arasındaki görüş farklılıklarının giderilememesi durumunda, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, farklı görüşlerin belirtildiği bir onay hazırlanarak Kurum Başkanına sunulur. Kurum Başkanı tarafından onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılır.

Raporun birden fazla müfettiş tarafından düzenlenmesi ve müfettişler arasında raporun sonuçları ile ilgili görüş farklılıklarının bulunması halinde, bu farklılıklar raporda belirtilir. Rapor, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından incelenir. Raporda mevcut farklı görüşlerden değiştirilmesi istenen husus ilgili müfettişten yazılı olarak istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, müfettişlerin farklı görüşleri ile birlikte Rehberlik ve Teftiş Başkanının görüşünün de belirtildiği onay hazırlanarak, Başkana sunulur. Başkan tarafından onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılır.

Okunmak ve değerlendirilmek üzere okuma komisyonu üyelerine havale edilen raporlar, zamanaşımı süreleri dikkate alınarak, havale tarihinden itibaren 45 iş günü içerisinde okunacak ve işlemler (onaya sunma veya düzeltilmek üzere müfettişe gönderme) yapılacaktır. Raporların, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği 82 nci maddesi kapsamında inceleme eksikliği,

görüş farklılığı veya maddi hata nedeniyle ilgili müfettişe iade edilmesi halinde, raporu düzenleyen müfettişte kaldığı süre, 45 iş günü hesabında dikkate alınmayacak, iade konusu raporların yeniden intikali sonucu, okuma komisyonuna havale edildiği gün, 45 günlük süre kaldığı yerden işlemeye devam edecektir.

İş kazası raporları, rapor okuma komisyonlarınca 10 iş günü içerisinde okunarak grup başkanlığına teslim edilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yapılacak işlemlerde geçecek süreler, bu iç emirde belirtilen sürelere dahil değildir. Rapor okuma komisyonu tarafından uygun görüşle grup başkanlığına gönderilen raporlar, ilgili SGK İl Müdürlüğüne 5 iş günü içerisinde uygulanmak üzere gönderilecektir.

Müfettişlerimizce düzenlenen raporların, mevzuata uygun şekilde ve geciktirilmeden onay makamına takdim edilmesinden, rapor okuma komisyonunda görevli ve raporu okuyan müfettişle birlikte, grup başkanı da sorumludur.

Grup başkanlıkları ve rapor okuma komisyonu üyelerince rapor üst yazıları (Ek: 18-22) de sunulan şablonlardaki hususlar dikkate alınarak hazırlanacaktır. Ayrıca müfettişlerce düzenlenecek tüm raporlara, ilgili grup başkanı tarafından, raporun konusuna göre paraf veya imza atılacaktır.

RESMİ YAZILARLA İLGİLİ HUSUSLAR

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının iş ve işlemlerinde birlik ve standardın sağlanması diğer bazı unsurların yanı sıra, resmi yazı ve raporların düzenlenmesinde ortak formların kullanılmasına da bağlıdır. Bu amaçla, 02/12/2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve konuyla ilgili Kurum genelgeleri göz önünde bulundurularak hazırlanan yazı ve rapor formatları ilişikte olup, bu formatlara uyulmadan düzenlenen yazı ve raporlar incelenmeksizin iade edilecektir.

Her türlü yazışmalarda Kurumun intranet sayfasının yazışmalar linkinde bulunan ve bir örneği de ekte (Ek: 23) sunulan logo antetli form kullanılacaktır. Logonun uygulandığı formlardaki ebatlar ve logonun yeri sabit olup uygulama sırasında herhangi bir nedenle değişiklik yapılmayacağı gibi form üzerine başkaca bir şekil veya çizgi eklenmeyecektir.

Başlık kısmındaki ilk satıra "T.C." kısaltması, ikinci satıra büyük harflerle "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU", üçüncü satıra ise küçük harflerle "Müfettişliği" ibareleri ortalanarak yazılacaktır.

Bilgisayarla yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutu ile tek satır aralığı kullanılacaktır.

Başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en soluna yazılacak "Sayı:" kısmına, müfettişin Kurum sicil numarası ile Kurum intra sisteminde yer alan evrak kayıt sisteminden alınacak sayı yazılacak, başkaca bir işaret, yazı ya da rakam eklenmeyecektir.

Sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağma, yazının yazıldığı il ve tarih belirtilecektir. Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılacaktır.

Sayının bir aralık altına yer alan "Konu:" kısmına, yazının içeriği anlaşılır bir şekilde ve başlık bölümündeki "T.C." kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde mutlaka yazılacaktır.

Yazıda "İlgi" varsa, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılacaktır. İlgide yer alan bilgiler bir satın geçerse, "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra geçilecektir.

"İlgi" nin son satırından itibaren iki aralık, "İlgi" yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak metin bölümüne geçilecek ve paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanacaktır.

Yazılar. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılacaktır.

Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık imza boşluğu bırakıldıktan sonra yazı alanının en sağına küçük harflerle adı, büyük harflerle soyadı; adı ve soyadının altına da küçük harflerle unvan yazılacaktır. Unvan olarak "Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi" yerine, "Başmüfettiş", "Müfettiş" veya "Müfettiş Yardımcısı" ibareleri kullanılacaktır.

Yazı alanının sonu bir çizgiyle ayrıldıktan sonra soldan başlayarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının iletişim bilgileri yazılacaktır.

Yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde sayfa numarası verilecektir. (Örnek: 1/9, 2/7, 5/32).

Birden fazla sayfa tutan yazıların ilk sayfalarında logo antetli başlık kullanılacak, devam eden sayfalarda ise sadece iletişim bilgileri yer alacaktır.

İnternet aracılığıyla e-posta üzerinden gerçekleştirilen yazışmalarda yukarıda yer alan hususlar dikkate alınarak Microsoft Word belgesi hazırlanıp e-postaya eklenerek gönderilecektir. E-posta aracılığı ile gerçekleştirilen ve resmi yazışma kriterlerine uymayan talepler dikkate alınmayacaktır.

Olurların Hazırlanmasına Dikkat Edilecek Hususlar:

Gerek Başkanlık makamına gerekse Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına imza için sunulan "olur" ve "onay" yazıları başta olmak üzere; başkanlığımızca yazılan tüm yazışmalarda, yöntem ve birlikteliğin sağlanması bakımından aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir. (Ek:24)

Resmî yazışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğin öngörmekte olduğu bütün kurallara titizlikle riayet edilecektir.

Hazırlanan yazılarda, Kurum Başkanlığımızca çıkarılan 2008/63 sayılı genelge, Evrak İşlemleri Talimatı ve yazışma kod listesine aynen uyulacaktır.

Bilhassa Kurum Başkanlık makamına ve yetki devri kapsamında Rehberlik Teftiş Başkanına olur için sunulan yazılar, KISA ve ÖZ olarak hazırlanacaktır. Böylelikle, imza atacak makam sahibinin bütün yazıları kolaylıkla okuma ve kısa sürede anlama imkânı sağlanmış olacaktır.

Yazışmalarda kısa cümleler kullanılacak, kullanılan kelimelerin anlamlarına dikkat edilecek; söylenmek istenen, doğru kelimelerle ifade edilecektir.

Yazışmalarda imla kurallarına, mutlak surette riayet edilecektir. Her noktalama işaretinden sonra, bir sonraki kelimeye geçmeden arada bir boşluk bırakılacaktır. Satırlar arasındaki boşluklar, yazı tipi gibi unsurları belirleyen kurallara titizlikle uyulacaktır. Her yazıda mutlaka bulunması gereken; "konu", "sayı", "sayfa numarası", "ekler" bölümleri eksik bırakılmayacaktır.

Yerel imkânlarla, muhakkik tahkikatıyla veya sosyal güvenlik denetmenleri vasıtasıyla sonuçlandırılabilecek olan iş ve işlemlerin bu şekilde deruhte edilmesi temin edilmeye çalışılacak; herhangi bir mevzuda başkanlığımıza intikal etmiş muhakkik raporu bulunması durumunda, olayın muhakkik raporuyla çözüme kovuşturulmuş olup olmadığı irdelenecek; zaruret bulunmadıkça, ayrıca müfettiş görevlendirilmesi yolu tercih edilmeyecektir.

Bir müfettişe verilen görevin, o müfettişten alınması yahut bir görevin iptalinin gerekmesi halinde, bunun gerekçesine yazıda yer verilecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporları, onay için Rehberlik ve Teftiş Başkanına gönderilmeden önce, uzlaşma işlemlerinin organizasyonu ve koordinesinin temini bakımından bu konuda görevli olan okuma komisyonu üyesine gönderilecektir. Görevli okuma komisyonu üyesi de gerekli notları aldıktan sonra, raporu, onaya gönderecektir.

TBMM Dilekçe Komisyonundan, yargı makamlarından gelen yazılar da dahil olmak üzere, acele ve günlü yazılara, mutlaka belirtilen süreler içerisinde; gecikmelere mahal verilmeksizin cevap verilecektir. Süreli olsun veya olmasın, gerekli hallerde, dilekçe ya da yazıyı gönderen kişi veya kuruma, yapılan işlemler hakkında ara bilgi yazısı gönderilecektir.

Her türlü evrak imza karşılığı ve zimmetle alınıp teslim edilecek, evrak başka bir birim yahut kişiye gönderildiğinde elektronik zimmetten de düşülecektir.

Olur ve onaya sunulan yazılar, bizatihi müfettişler tarafından yazılacaktır.

Herhangi bir kurum personelinin "kademe ilerlemesinin durdurulması" yahut "memurluktan çıkarılması" önerisini içeren raporlar hakkında, raporu okuyan müfettiş tarafından "bilgi notu" hazırlanacak ve olur yazısının üzerine iliştirilecektir. Bilgi notu, hazırlayan müfettiş tarafından ad-soyad yazılarak imzalanacaktır.

Her türlü bilgi notu, kısa, açık ve anlaşılır şekilde hazırlanacak ve aşağıda belirtilen hususlara yer verilecektir.

a. Denetimin sebebi (intikal şekli),

b. Konu (raporun konusu nedir?: "Sigortalı..'nın uğradığı iş kazası", " .. Şirketi

hakkında asgarî işçilik incelemesi", "... unvanlı kurum personeli ..... hakkında

soruşturma","... Hastanesi/Eczanesi incelemesi"...

c. İddialar (ana başlıklarla)

d. Tespit edilen fiil nedir? İddialar doğru mudur?

e. Fiil ya da cezaya konu eylem yeterince tespit edilip ortaya konulabilmiş midir?

f. Bazı hallerde sorgulama yeteri kadar örnek tespite dayanmakta mıdır? Sözgelimi, eczane incelemelerinde kaç sahte reçete veya sahte kupür tespit edilmiştir? Bu sayı, sonuç oluşturmak bakımından kifayet etmekte midir?

g. Yine yeteri kadar ifade alınmış mıdır, hakkında herhangi ceza önerisinde bulunulan kişinin ifadesi/savunması alınmış mıdır?

h. Varsa Kurum zararı tutarı, idarî para cezası veya cezaî şart ne kadardır? Başka öneriler nelerdir? (Türk Ceza Kanunu yönünden, idarî yönden, disiplin hukuku yönünden).

i. Fiil ile sonuçta uygulanması istenilen öneriler uyumlu mudur?

j. Öneriler, hukukî temellere dayanmakta mıdır?

Toplantı Tutanakları:

Başkanlığımız tarafından görevlendirilen tüm komisyon çalışmaları ile başkanlığımızın görev alanına giren konularla ilgili refakat müfettişleri, grup başkanlıkları ve müfettişlerin ortak çalışmalarına ilişkin toplantıları Ek-25 de yer alan formlar kullanılma üzere tutanağa bağlanacaktır.

Tutanakta toplantının tarihi, saati, yeri, sayısı ve konusu ile düzenleyen kurum ve katılan birimler mutlaka ifade edilecektir. Ayrıca toplantıda görüşülen konular kısa ve öz cümlelerle alınan kararlar ise net ifadelerle belirtilecektir.

Ek-25/2 de yer alan toplantı katılım formunda 1. Sıra katılımcı bilgileri toplantıya başkanlık eden kişinin bilgileri yer alçak şekilde doldurulacaktır. Toplantıya katılan tüm kişilerin toplantı katılım formunu doldurması gerekmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

AVANS ALIMLARI:

Kurumumuz Strateji Geliştirme Başkanlığı, 01/01/2010 tarihi itibariyle tüm harcama ve ödeme işlemlerini, harcama birimlerinden başlayarak ödeme aşamasına kadar tüm süreçleri içeren ve her aşamada malî durumun takip edilmesini sağlayan yeni bir uygulama yazılımı üzerinden yapmaya başlamıştır.

'Yurtiçi geçici görev yollukları' için 01/01/2010 tarihinden itibaren, yapılacak avans talepleri http:mosip2.sak.intra adresinden ulaşılacak program üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılarak yapılacak bunun dışında kalan 'yurtiçi sürekli görev yollukları' ve 'yurtdışı geçici görev yollukları' kapsamında kullanılacak avansların kullanımı 06/07/2007 tarihinde yayınlanan 2007/2 sayılı iç emirde belirlenen usullere göre yapılmaya devam edilecektir.

Talep edilecek avans tutarı, görev süresiyle sınırlı olmak ve içinde bulunulan ayın kalan gün sayısını geçmemek üzere en fazla bir aylık süre için hesaplanacak gündelik tutar ile yapılması muhtemel yol ve konaklama masrafları toplamını aşmayacak varsa bu döneme ilişkin avans artığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 92 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen süre içinde Kurum veznelerine nakden iade edilecektir. Kapatılmayan avans artığı olduğu takdirde, Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığınca kanunî faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Hakedilen harcırahlar toplamının, alınan avans tutarından fazla olması halinde artan kısım hakediş cetvelinin incelenerek ödeme emrine bağlanmasından sonra Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığınca banka hesabına aktarılacaktır. Bu nedenle artan kısım devam eden ayda avans alınarak denkleştirme yapılmayacaktır.

HAKEDİŞ CETVELLERİNİN DÜZENLENMESİ:

Hakediş cetveli ekte belirlenen formatta üç nüsha olarak düzenlenecek en geç takip eden ayın onuncu günü akşamına kadar grup başkanlığına teslim edilecektir. Grup Başkanı veya Grup Başkan Yardımcılarının kontrolünü müteakip bir nüshası grup başkanlığında dosyalanacak harcama belgeleri ve diğer belgelerin asıllarının ekli olduğu asıl nüsha ve diğer nüsha, en geç aynı ayın yirminci günü akşamına kadar Başkanlığımıza ulaştırılacaktır.

2010 yılı Ocak ayından itibaren hakediş cetvellerine görevlendirme ve varsa görev uzatma yazıları mutlaka eklenecek düzenlenen hakediş cetvelinde yevmiye, yol nakil giderleri, konaklama ve hamaliye giderleri dışındaki (haberleşme gideri, kargo gideri vb.) giderler kesinlikle beyan edilmeyecektir. Haberleşme ve kargo hizmetleri merkezde Başkanlığımız, taşrada ise il müdürlükleri imkânları kullanılarak çözüme ulaştırılacaktır. (Ek:26)

RAPOR İSTATİSTİK ÖZETİ:

Gerek Başkanlığımız, gerek Kurumumuz ve gerekse Kurumumuzdan hizmet alanlar bakımından önemli bir fonksiyona sahip olan müfettişlerimiz ve müfettişlerimizce yapılan denetim faaliyetlerinin en somut ürünü olan raporlar büyük bir öneme sahiptir.

Raporlarda yer alan önerilerin sayısal verilere dönüştürülmesi, takip ve analize uygun hale getirilmesi de; mevzuat değişikliği önerilerinde bulunulması, planlama ve programlamanın

daha doğru yapılması ve doğru stratejilerin belirlenmesi bakımından, paralel ve aynı düzeyde önem taşımaktadır.

Çalışma cetveli arkasında, her ay için yapılan çalışmalar toplu olarak ve aylar itibariyle takip edilmekte iken; 01/01/2010 ve sonrasının tarihini taşıyan raporlar için her bir raporla verilmek üzere istatistik formu tasarlanmıştır. Bundan böyle çalışma cetvelinde yer alan IV numaralı "İstatistikî Bilgiler Tablosu" düzenlenmeyecek, yerine her bir rapor için "Rapor İstatistik Özeti" adı verilen bu formlar düzenlenerek rapor ile birlikte verilecektir.

"Rapor İstatistik Özetinin" bir sureti verilerin bir araya getirilmesi ve Başkanlığımız istatistik arşivinde dosyalanması, diğer sureti ise raporla birlikte rapor arşivine kaldırılması için raporların üzerinde Başkanlığımıza iletilecektir. Grup başkanlıklarına verilen raporlar için de işleme alınmak için gönderilecek surete eklenmiş olan "Rapor İstatistik Özeti", rapordan ayrılarak grup başkanlığınca takip eden ayın 20'sine kadar Başkanlığımıza gönderilecektir. "Rapor İstatistik Özetinin" rapora eklenmiş olup olmadığını, raporu okumakla görevli müfettiş kontrol edecek ve eksik ise tamamlanmasını sağlayacaktır.

"Sosyal Sigorta", "Kurum" ve "Sağlık" olmak üzere 3 ana başlıktan oluşan Rapor İstatistik Özeti örneği ekte sunulmuştur. Bu iç emir ve ekleri, müfettişlerimizin kurumsal e-posta adreslerine de gönderilmiştir. (Ek:27)

ÇALIŞMA CETVELİ:

Resmi Gazete'de 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayı ile yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği'nin 7'nci maddesi (f) fıkrası gereğince Başkanlığımız; müfettişler tarafından düzenlenen raporların sonuçlarını değerlendirmek, raporlar hakkında istatistiki bilgiler tutmak, uygulamadaki sorunlara ve yapılması gereken mevzuat değişikliklerine ilişkin önerileri sunmakla görevlidir.

Diğer taraftan aynı yönetmeliğin 90'ıncı maddesi gereğince; müfettişler her ay için yaptıkları çalışmaları gösteren çalışma cetvellerini düzenleyerek en geç ertesi ayın onuncu günü akşamına kadar bağlı bulundukları Grup Başkanlıklarına göndermekle yükümlüdürler.

Müfettişlerin yürüttükleri görevlerin izlenebilmesi ve Başkanlığımızca ihtiyaç duyulan istatistiki bilgilerin daha sağlıklı toplanabilmesi amacıyla Başkanlığımızda görevli müfettişlerin aylık çalışmalarım gösteren çalışma cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar bu iç emirle belirlenmiştir.

Aylık çalışma cetveli olarak Ek-28 'de yer alan form düzenlenecektir.

Çalışma cetveli başmüfettiş, müfettiş ve yetki verilen müfettiş yardımcıları tarafından ÜÇ nüsha düzenlenecektir. Refakat müfettişleri, grup başkan ve yardımcıları, rapor okuma komisyonu üyeleri, tek başına teftiş yapma yetkisi verilmeyen müfettiş yardımcıları çalışma cetveli düzenlemeyeceklerdir.

Bununla birlikte refakat müfettişleri, grup başkan ve yardımcıları, rapor okuma komisyonu üyeleri teftiş, inceleme veya soruşturma ile görevlendirildikleri takdirde çalışma cetveli düzenleyeceklerdir.

Merkez emrinde görevli olanlar dahil, müfettişler çalışma cetvellerini sürekli görevli oldukları grup başkanlıklarına, en geç çalışma cetvelinin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın

onuncu günü akşamına kadar vereceklerdir. Sadece teftiş, inceleme veya soruşturma ile görevlendirilen refakat müfettişleri çalışma cetvellerini aynı süre içerisinde doğrudan Başkanlığımıza vereceklerdir.

Grup başkanlığı sorumluluğundaki illerde geçici görevli olunması halinde, müfettişler çalışma cetvelini aynı süre içerisinde sürekli görevli olduğu grup başkanlığının elinde olacak şekilde gönderecektir.

Çalışma cetvelinin bir nüshası müfettişlerde kalacak, iki nüshası ise ilgili grup başkanlığına gönderilecektir. Cetvelin bir nüshası grup başkanlığında kalırken diğer nüshası ise o ayın yirminci işgünü akşamına kadar ilgili grup başkanlığı tarafından Başkanlığımıza intikal ettirilecektir.

Geçici görevli olarak başka grup başkanlığı sorumluluğundaki illerde görevlendirilen müfettişler, DÖRT nüsha düzenleyecekleri çalışma cetvelini geçici görevli oldukları grup başkanlıklarına verecek ya da göndereceklerdir.

Çalışma cetvelinin bir nüshası müfettişlerde kalacak, üç nüshası ise ilgili grup başkanlığına gönderilecektir. Cetvelin bir nüshası grup başkanlığında kalırken diğer nüshası o ayın yirminci işgünü akşamına kadar ilgili grup başkanlığı tarafından Başkanlığımıza intikal ettirilecek, ayrıca kalan son nüshası da yine ilgili grup başkanlığı tarafından müfettişin sürekli görevli olduğu grup başkanlığına gönderilecektir.

Ek-28'de yer alan form içindeki tabloların hiçbirine sütun eklemesi yapılmayacaktır. Bununla birlikte "I.Müfettişin Görev Yeri ve İzin Bilgileri" ile "II.Bitirilen İş Bilgileri" başlıklı tabloların düzenlenmesi sırasında ihtiyaç duyulması halinde tablolara satır eklemesi yapılabilecektir.

Müfettiş tarafından ay içerisinde bitirilen iş ya da düzenlenen rapor bulunmaması yahut Başbakanlık/Bakanlık Teftiş Kurulları ya da Cumhuriyet Savcılığı ile çalışma için görevlendirilme hallerinde de çalışma cetveli düzenlenecektir.

Başbakanlık/Bakanlık Teftiş Kurulları ya da Cumhuriyet Savcılığı ile çalışma görevi verilen müfettiş, Ek-l'de yer alan formun "I.Müfettişin Görev Yeri ve İzin Bilgileri" tablosunun "Açıklama" bölümüne, ortak çalışma ile görevlendirildiği, görevin sona erdiği bilgisini görevin başlama/bitiş tarihlerini belirterek yazacaktır.

Çalışma cetvelinin düzenlenmesi, grup başkanlıklarına süresi içerisinde verilmesi ya da gönderilmesi konusunda gereken özen gösterilecek ve Başkanlığımızca takip edilecektir.

Grup başkanları veya yardımcıları çalışma cetvelinde yer alan bilgileri titizlikle inceleyecek, hesaplama hataları dahil var olan eksiklikleri tamamlattıracak, yeterli özenin gösterilmediğinin anlaşılması halinde nedenini araştıracak, müfettişin yazılı bildirimine kendi görüşünü de ekleyerek Başkanlığımıza liste halinde gönderecektir.

Müşterek görevlendirilen kıdemli/kıdemsiz müfettişler müşterek görevlendirmenin yapıldığı aya ait çalışma cetvelinin "I. Müfettişin Görev Yeri ve İzin Bilgileri" tablosunun "Açıklama" bölümüne kiminle müştereken görevlendirildikleri bilgisini yazacak ve "bu ay verilen iş" sayısını arttıracaklar, raporun yazıldığı aya ait aylık çalışma cetvelinde ise kıdemli müfettiş bitirilen iş bilgilerini girerken kıdemsiz müfettiş/müfettişler ise "II. Bitirilen İş Bilgileri"

tablosuna kıdemli müfettişin ismi ile birlikte düzenlenen rapor bilgisini yazacak, "III.Elde Kalan İş Bilgileri" tablosuna bu ay bitirilen iş bilgilerini girecektir.

Verilen bir görev emri nedeniyle birden fazla rapor yazılmasının söz konusu olduğu hallerde, verilen görev bitmediği sürece iş bitirilmiş sayılmayacak, bununla birlikte düzenlenen her bir rapor ile ilgili bilgiler ilgili ay çalışma cetveline işlenecektir.

Başka bir ifadeyle; düzenlenen her bir rapor için çalışma cetvelinin "II. Bitirilen İş Bilgileri" tablosuna iş ve o işin ilgili olduğu konu ile ilgili rapor bilgileri yazılacak ancak düzenlenecek rapor sonrası verilen görev bitirildiği taktirde "III. Elde Kalan İş Bilgileri" tablosunda "Bitirilen Toplam İş" bölümünün "Bu ay Bitirilen İş" sütunu doldurulacaktır.

Bir görev emri için birden fazla rapor yazıldığı takdirde düzenlenen raporla verilen işin bitmediği bilgisi "III. Elde Kalan İş Bilgileri" tablosunun sonunda yer alan "Not" satırına uzun açıklamalara yer verilmeden yazılacaktır.

ÇALIŞMA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ

Çalışma cetvelinde yazışmayla ilgili bölümde yer alan ve yazının "sayı" kısmına, müfettişin Kurum sicil numarası ile Kurum intra sisteminde yer alan evrak kayıt sisteminden alınacak sayı yazılacak, başkaca bir işaret, yazı ya da rakam eklenmeyecektir.

"I. Müfettişin Görev Yeri ve İzin Bilgileri" bölümü çalışma cetvelinin ait olduğu ay içerisinde müfettişin bulunduğu yer ile aylık çalışma gün sayısı bilgisini içermektedir. Tablonun doldurulması sırasında;

"Bulunduğu Yer" sütununa bağlı olunan grup başkanlığının bulunduğu il merkezi, geçici görev nedeniyle başka bir ilde bulunuyorsa geçici görev yapılan il ya da ilçe merkezi,

"Dönemi" sütununa görevin başlangıç ile bitiş tarihleri (gün/ay/yıl) şeklinde ayrı gösterilmek üzere ay içinde bulunulan yerde geçen süre,

"Açıklama" sütununa uzun açıklamalar konulmadan Başbakanlık/Bakanlık Teftiş Kurulları, Cumhuriyet Savcılığı veya diğer bir müfettişle müşterek görevlendirme vb. bilgiler,

"Ay İçerisinde İzinli/Raporlu Olunan Dönem" satırına başlangıç ile bitiş tarihleri (gün/ay/yıl) şeklinde ayrı gösterilmek üzere ay içinde sadece yıllık izinli ya da sağlık raporlu olunması nedeniyle çalışılmadan geçen süre, yazılacaktır.

"II.Bitirilen İş Bilgileri" bölümü çalışma cetvelinin ait olduğu ayda müfettiş tarafından bitirilen işlere ait görev emri tarih sayısı, konusu, ay içerisinde varsa geri alınma (iade) durumu, rapor/yazışma bilgilerini içermektedir. Tablonun doldurulması sırasında;

"Görev Emrinin Tarihi-Sayısı" sütununa bitirilen işin müfettişe görev emri olarak verildiği tarih/sayı,

"İşin Konusu" sütununa işin konusunun anlaşılmasına imkan tanıyacak kısa bilgi,

"Geri Alınan İş" sütununa ay içerisinde bitirilmeyen işlerden Başkanlığa veya grup başkanlıklarına iade edilen işler için (x) ifadesi,

"Raporun/Yazışmanın Tarihi, Sayısı ve Türü" sütununa ay içinde bitirilen iş nedeniyle yazılan rapor ya da yazışma/istinabenin düzenlendiği tarih, bu İç Emir'de belirtilen esaslar gereğince alacağı sayı ve rapor türü kısaltması, yazılacaktır.

"III. Elde Kalan İş Bilgileri" bölümü müfettişe verilen, müfettişin bitirdiği ve elinde kalan işlerin sayısal bilgilerini içermektedir.

Müfettişe verilen işler yirmi üç konu başlığı altında "İşin Konusu" sütununda toplanmıştır. Kendisine görev emri verilen müfettiş yapacağı ön değerlendirme sonucu işin konusunu belirleyecektir.

İşin konusu birden fazla konu başlığını ilgilendirdiği takdirde, eylemle ortaya çıkarılmak istenen nihai amaç saptanarak verilen görev için sadece bir iş konusu belirlenecektir. Buna göre;

Konusu "sağlık hizmet temininde hastaneler tarafından kuruma intikal ettirilen faturalarla ilgili inceleme soruşturma görevlendirmesi olan işler" Hastane,

Konusu "sağlık hizmet temininde eczaneler tarafından kuruma intikal ettirilen faturalarla ilgili inceleme soruşturma görevlendirmesi olan işler" Eczane,

Konusu "sağlık hizmet temininde optik firmaları tarafından kuruma intikal ettirilen faturalarla ilgili inceleme soruşturma görevlendirmesi olan işler" Optik,

Konusu "sağlık hizmet temininde tıbbi malzeme firmaları tarafından kuruma intikal ettirilen faturalarla ilgili inceleme soruşturma görevlendirmesi olan işler" Tıbbi Malzeme,

Konusu "sağlık hizmet temininde hastane, eczane, optik ve tıbbi malzeme firmaları dışında kalan diğer hizmet sunucuları tarafından kuruma intikal ettirilen faturalarla ilgili inceleme soruşturma görevlendirmesi olan işler" Diğer Sağlık Tesisi,

Konusu "sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesinin incelenmesi olan işler" İşyeri Devri,

Konusu "işkazası/vazife malullüğü hallerinin soruşturulması olan işler" Işkazası/Vazife Malullüğü,

Konusu "meslek hastalığı hallerinin soruşturulması olan işler" Meslek Hastalığı,

Konusu "işkazası/vazife malullüğü ile meslek hastalığı sigorta olayları dışında kalan hastalık, sigortasız çalışma ihbar/şikayet, prim belgeleri ...vb. soruşturulması olan işler" Diğer Sigorta Olayları,

Konusu "kanun gereği sigortalı sayılmadıkları halde ileride sigortalı olma hak ve menfaatlerinden yararlanma amaçlı sahte sigorta tescil işlemlerinin incelenmesi olan işler" Sahte Sigortalılık,

Konusu "Kurumdan haksız olarak aylık/gelir veya ödenek alma işlemlerinin incelemesi olan işler" Haksız Aylık/Gelir/Ödenek Alma,

Konusu "Kurumdan usulsüz olarak sağlık yardımı alma işlemlerinin incelemesi olan işler" Usulsüz Sağlık Yardımı Alma,

Konusu "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamına giren eylem ve işlemleri inceleme ve araştırma olan işler" Ön İnceleme,

Konusu "Kurumun merkez ve taşra birimlerinde görevli personel ile suça iştirak eden ve suç işleyen diğer şahısların adli suç veya disiplin suçu ya da kusurlu sayılacak eylem ve davranışlarını inceleme, araştırma ve soruşturma olan işler" Personel İnceleme/Soruşturma,

Konusu "ihale konusu işlerden Kurumca yapılan araştırma sonucunda Kuruma yapılan işçilik bildirimlerinin yeterli olmadığı saptanan mevsimlik ve geçici işyerlerinde asgari işçilik incelemesi yapılması olan işler(devamlı işyeri ile yapılma iddiaları dahil)" İhale Konusu İş Asgari İşçilik İncelemesi,

Konusu "özel bina inşaatı işlerinden Kurumca yapılan araştırma sonucunda Kuruma yapılan işçilik bildirimlerinin yeterli olmadığı saptanan mevsimlik ve geçici işyerlerinde asgari işçilik incelemesi yapılması olan işler(devamlı işyeri ile yapılma iddiaları dahil)" Özel Bina İnşaatı Asgari İşçilik İncelemesi,

Konusu "devamlı işyerlerinde işin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarının yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak asgari işçilik incelemesi yapılması olan işler" Devamlı İşyeri Asgari İşçilik İncelemesi,

Konusu "Kurumun merkez ve taşra birimlerinin iş, işlem ve süreçlerinin mevzuata uygunluğu ile performans ve kaynakların etkin kullammının incelemesi olan işler" Ünite Teftişi,

Konusu "denetlenen birimlerin amir ve memurlarının tayin, terfi ve sicil raporu tanzimi gibi işlemleri sırasında değerlendirilmek üzere Kanun ve Yönetmelikte belirtilen hususların incelemesi olan işler" Personel Performans,

Konusu "diğer bir müfettişin yürüttüğü görev için bir müfettişten yazı ile talep edilen, bulunduğu il sınırları içerisinde ilgililerin yazılı ifadelerinin alınması, kayıtlarının incelenmesi, bilgi/belge temin edilmesi ...vb. gibi hakkında rapor yazılması söz konusu olmayan işler" Yazışma/İstinabe,

Konusu "doğrudan müfettişçe belirlenmek üzere yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlık ve aksaklıkların incelenmesi, tespit ve öneriler geliştirmesi olan işler" Görüş/Öneri,

Konusu "(Mal ve Hizmet Alımı) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği mal ve hizmetlere ilişkin satın alma ve taşınırlara ilişkin satma, satın alma, kiralama, bakım ve onarım hizmetlerinin incelenmesi olan işler" İhale İş ve İşlemleri,

Konusu "Kuruma ait taşınmazlar ile demirbaşların her türlü satım, yapma, yaptırma, bakım, onarım tadilat işlemlerinin incelenmesi olan işler" İnşaat/Emlak İşlemleri, konu başlığı altında yazılacaktır.

İşin konusunun belirlenmesi ile ilgili verilen örnekler aşağıdadır.

Örnek 1 (Sahte Sigortalılık): İşveren ile arasında bağımlılık esasına dayalı çalışma olmadığı halde İşveren "A" ya ait işyerinden Kurumumuza bildirilen, çalışma gün sayısı dışında

Kurumumuz sigorta ve sağlık yardımlarından henüz yararlanmamış "B" nin çalışmalarını inceleme işinin konusu "sahte sigortalılık" tır.

Örnek 2 (Haksız Aylık/Gelir/Ödenek): Kurumumuzdan malullük aylığı almak için "A" adına sahte malullük raporu düzenlenmesi hususunda yürütülen inceleme işinin konusu "haksız aylık/gelir/ödenek" olacaktır.

Bu kişiye malullük aylığı bağlanabilmesi için sağlık raporu dışında ayrıca sahte sigortalılık bildirimi de yapılmışsa, eylemle ortaya çıkarılmak istenen nihai amaç malullük aylığına hak kazandırma olacağından yürütülen inceleme işinin konusu yine "haksız aylık/gelir/ödenek" olacaktır.

Örnek 3(Yazışma/İstinabe): Afyon ilinde ikamet eden "A" nın işveren "B" nin Ankara ilinde bulunan işyerinde geçirdiği kaza ile ilgili olarak ifadesinin alınması gerektiğinde, işkazasının soruşturulması ile görevlendirilen Müfettiş "C" nin Afyon ilinde geçici görevli bulunan Müfettiş "D" den yazılı talepte bulunması halinde;

Müfettiş "C" için inceleme işinin konusu "İşkazası" iken Müfettiş "D" için ifade alınması işinin konusu "Yazışma/İstinabe" olacaktır.

Örnek 4(Görüş/Öneri): Eczaneler tarafından Kuruma intikal ettirilen faturaların incelenmesi işinin yürütümünde tespit ettiği eksiklikler ile bunları çözmek adına ortaya koyduğu önerileri yazan Müfettiş "A" için işin konusu "Görüş/Öneri" dir.

Görüş/Öneri konulu işler, konusu doğrudan müfettişçe belirlenen işler olup burada her hangi bir görevlendirme söz konusu değildir. Görüş/Öneride bulunan müfettiş ilgili ay çalışma cetvelini düzenlerken "bu ay verilen iş" ve "bu ay bitirilen iş" sütunlarında doğrudan veri girişi yapacaktır.

Bununla birlikte "III. Elde Kalan İş Bilgileri" tablosunun doldurulması sırasında; "Verilen Toplam İş" bölümünde;

"(A)-Geçen Aylar" sütununa çalışma cetvelinin ait olduğu aydan önceki aylarda müfettişe verilen iş sayısı (bir önceki ay çalışma cetvelinin (C) sütunu bilgileri),

"(B)-Bu Ay" sütunun a müfettişe çalışma cetvelinin ait olduğu ay içinde verilen iş

sayısı,

"(C)-Toplam" sütununa geçen aylarda verilen iş sayısı ile ay içinde verilen iş sayısı toplamıyla bulunan sayı,

"Bitirilen Toplam İş" bölümünde;

"(D)-Geçen Aylar" sütununa çalışma cetvelinin ait olduğu aydan önceki aylarda müfettiş tarafından bitirilen iş sayısı (bir önceki ay çalışma cetvelinin (F) sütunu bilgileri),

"(E)-Bu Ay" sütununa müfettiş tarafından çalışma cetvelinin ait olduğu ay içinde bitirilen iş sayısı,

"(F)-Toplam" sütununa müfettiş tarafından geçen aylarda bitirilen iş sayısı ile ay içinde bitirilen iş sayısının toplanmasıyla bulunan sayı,

"Geri Alınan Toplam İş" bölümünde;

"(G)-Geçen Aylar" sütununa çalışma cetvelinin ait olduğu aydan önceki aylarda müfettiş tarafından henüz incelemesi tamamlanmamış işlerden geri verilen yahut iade alınan iş sayısı,

"(H)-Bu Ay" sütununa çalışma cetvelinin ait olduğu ayda müfettiş tarafından henüz incelemesi tamamlanmamış işlerden geri verilen yahut iade alınan iş sayısı,

"(I)-Toplam" sütununa geçen aylarda geri verilen yahut iade alınan iş sayısı ile ay içinde geri verilen veya iade alınan iş sayısının toplamı,

"(İ)-Kalan İş Sayısı" sütununa; müfettişe verilen toplam iş sayısından müfettiş tarafından bitirilen iş ile geri verilen/iade alınan iş sayısının düşülmesiyle bulunan ve müfettişin elinde kalan iş sayısını gösterecek sayı,

yazılacaktır.

Grup Başkanlıkları tarafından yapılacak kontrollerde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilecektir.

1) "Rehber hazırlanması, eğitim verilmesi, seminerlere katılma" gibi konularda Başkanlığımızca yapılan görevlendirmeler aylık çalışma cetvelinin "III. Elde Kalan İş Bilgileri" tablosuna işlenmeyecek, ancak Müfettişin yürüttüğü görevin izlenebilmesi amacıyla görevin içeriği, başlama ve bitiş tarih bilgileri çalışma cetveli formunun "III. Elde Kalan İş Bilgileri" tablosunun "Not" bölümüne uzun açıklamalara yer verilmeden yazılacaktır.

2) Aylık çalışma cetvelinin "III. Elde Kalan İş Bilgileri" tablosu, sadece "iş" hakkındaki bilgileri içerdiğinden Müfettiş tarafından yazılan rapora ait bilgilere bu bölümde yer verilmeyecektir. Bu nedenle yapılan görevlendirmenin konusu birden fazla işyerini ilgilendirse de "bir" iş kabul edilerek yazılacaktır. (Örneğin; Müfettiş tarafından yürütülen, eczane işlemleri hakkındaki inceleme ve soruşturma görevinin konusu birden fazla sayıda eczane işyerini kapsamış olsa dahi işin verildiği ay çalışma cetveli düzenlenirken bu ay verilen eczane iş sayısı "bir" olarak kaydedilecek, işin bitimi nedeniyle yazılacak rapora istinaden "4.3. Bu Ay Denetlenen Eczane Sayısı" satırına "iş" kapsamında incelenen eczane sayısı yazılacaktır.)

3) Yapılan görevlendirmeye istinaden işveren veya ilgililere gönderilen tebligatın tebliğ edilememesi, işyeri veya sigortalı dosyasının incelenmesi sonucunda denetim isteminin rapora bağlanmasına gerek görülmemesi gibi hallerde bahse konu işler "III. Elde Kalan İş Bilgileri" tablosunun "20. Yazışma/İstinabe" satırına kaydedilmeyecek, bu durumlarda anılan işler rapor ile sonuçlandırılmadığı için Grup Başkanlığına iade edilmiş sayılacağından işin konusuna göre ait olduğu satırdaki "H. Bu ay Geri Alınan İş" sütununa yazılacaktır.

EKLER